Soziale Marktwirtschaft und Markt

Grundlage: Lehrbuch S. 292–327 (Kapitel 6.1 und 6.2) · Fachbegriffe mit Definition, Tabellen, Grafiken, Lösungen zu allen Aufgaben aus dem Dokument

Kap. 1 · S. 293–295
Wirtschaftsordnung
Individualismus vs. Kollektivismus, Grundidee und Definition der SMW

Kap. 2 · S. 295–297
Ordnungsmerkmale
Freiheiten (Art. 2, 3, 12, 14 GG) und ihre Grenzen

Kap. 3 · S. 299–305
Tarifrecht
Sozialpartner, Tarifvertrag, Tarifautonomie, Streik

Kap. 4 · S. 306–310
Wettbewerbspolitik
Kartell, Konzern, Trust, GWB, Bundeskartellamt

Soziale Marktwirtschaft
„So viel Freiheit wie möglich, so viel Staat wie nötig“

Kap. 5 · S. 310–315
Finanzpolitik
Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge, Staatsverschuldung

Kap. 6 · S. 316–321
Markt und Marktformen
vollkommener Markt, Polypol, Oligopol, Monopol

Kap. 7 · S. 321–327
Preisbildung
Gleichgewichtspreis, Angebots- und Nachfragelücke, Verschiebungen

Exkurs · S. 292
Kündigung
Fristen, Kündigungsschutz (Aufgaben auf S. 292)

SO IST DIE ZUSAMMENFASSUNG AUFGEBAUT

- **Grüne Kästen**: Definitionen, wörtlich lernen
- **Orange Kästen**: Merksätze und Zusammenhänge
- **Sandfarbene Kästen**: Beispiele aus dem Buch
- **Gestrichelte Kästen**: Zusatzwissen, das nicht im Buch steht, aber für die Aufgaben hilft
- `Art. 12 GG` : Gesetzesangaben
- *kursiv orange*: Hinweise aus deinen Notizen im Buch
- Am Ende: **Fachbegriffe A–Z** und **Lösungen zu allen Aufgaben**

TYPISCHE OPERATOREN IN DER KA

nennen	ohne Erklärung aufzählen
erklären, erläutern	mit Begründung und Beispiel darstellen
unterscheiden, abgrenzen	Unterschiede gegenüberstellen (am besten als Tabelle)
begründen	Aussage mit Argumenten oder Gesetz stützen
beurteilen, entscheiden	Urteil fällen und mit Kriterien begründen
ermitteln, bestimmen	rechnen oder ablesen, Lösungsweg zeigen

Das musst du für die Klassenarbeit können

- ☐ Wirtschaftsordnung definieren und aus Individualismus und Kollektivismus ableiten
- ☐ Soziale Marktwirtschaft definieren, Grundziel und Grundidee nennen
- ☐ die zwei Grundsätze (freier Markt, sozialer Ausgleich) erklären
- ☐ Ordnungsmerkmale mit GG-Artikel, Freiheit und Begrenzung erläutern
- ☐ staatliche Maßnahmen als vereinbar oder nicht vereinbar mit der SMW beurteilen
- ☐ Tarifautonomie, Tarifvertrag, Mantel- und Lohntarif unterscheiden
- ☐ Wirkungen des Tarifvertrags und den Ablauf eines Arbeitskampfs darstellen
- ☐ Streik, Warnstreik, wilden Streik, Aussperrung, Schlichtung erklären
- ☐ Kartell, Konzern und Trust unterscheiden, Kartellarten nennen
- ☐ Instrumente des GWB (Kartellverbot, Missbrauchsaufsicht, Fusionskontrolle) erklären
- ☐ Steuern, Gebühren, Beiträge abgrenzen; Steuerarten zuordnen
- ☐ Steuerschuldner und Steuerträger bestimmen; direkte und indirekte Steuern
- ☐ Staatsverschuldung und Staatsdefizit unterscheiden, Gefahren nennen
- ☐ Voraussetzungen des vollkommenen Marktes nennen und begründen
- ☐ Marktformen (Polypol, Oligopol, Monopol, 9er-Matrix) zuordnen
- ☐ Gleichgewichtspreis tabellarisch und grafisch ermitteln
- ☐ Angebots- und Nachfragelücke, Konsumenten- und Produzentenrente erklären
- ☐ Verschiebungen von Angebot und Nachfrage zeichnen und begründen

Inhalt

1	Wirtschaftsordnung und Soziale Marktwirtschaft	6.1–6.1.2
2	Ordnungsmerkmale der SMW	6.1.3
3	Tarifrecht	6.1.4
4	Wettbewerbspolitik	6.1.5
5	Finanzpolitik, Steuern, Staatsverschuldung	6.1.6
6	Markt und Marktformen	6.2.1–6.2.2
7	Preisbildung bei vollkommener Konkurrenz	6.2.3
E	Exkurs: Kündigung (Aufgaben S. 292)	Kap. 5
A	Fachbegriffe A–Z	
L	Lösungen zu allen Aufgaben	

1 Wirtschaftsordnung und Soziale Marktwirtschaft

S. 293–295 · Handlungssituation 35, 6.1.1 und 6.1.2

DEFINITION · WIRTSCHAFTSORDNUNG

Die **Wirtschaftsordnung** ist die Art und Weise, wie eine Volkswirtschaft die **Produktion** und die **Verteilung** der hergestellten Güter organisiert.

- Die Wirtschaftsordnung ist **Teil der Gesellschaftsordnung**.
- Ihre Ausgestaltung hängt von der gesellschaftspolitischen **Grundentscheidung** zwischen **Individualismus** und **Kollektivismus** ab.
- Das sind die zwei gegensätzlichen Anschauungen über das **Wesen des Menschen**.

6.1.1 Individualismus und Kollektivismus

	INDIVIDUALISMUS (lat. individuum = Einzelwesen)	KOLLEKTIVISMUS (lat. collectivum = das Ganze)
Menschenbild	eigenständige Persönlichkeit, für sich selbst verantwortlich	in erster Linie Gemeinschaftswesen
Oberster Grundsatz	**Freiheit des Einzelnen**	**Staat und Gesellschaft stehen über dem Einzelnen**; der Einzelne ordnet sich den Prinzipien des Staates unter
Rolle des Staates	mischt sich nicht durch Gesetze und Verordnungen in die Wirtschaft ein	plant, lenkt und kontrolliert das gesamte wirtschaftliche Geschehen
Begründung	uneingeschränkte Verfolgung der Einzelinteressen führt zum höchsten Allgemeinwohl	das Wohl der Gemeinschaft hat Vorrang
Wirtschaftsordnung	**freie Marktwirtschaft**	**Zentralverwaltungswirtschaft**
Wirklichkeit	gab es bisher nie vollständig	nie vollständig verwirklicht; Versuche: Ostblockstaaten (UdSSR, DDR, VR Polen), VR China



freie Marktwirtschaft
Freiheit des Einzelnen, Staat hält sich heraus

Soziale Marktwirtschaft
„So viel Freiheit wie möglich, so viel Staat wie nötig“

Zentralverwaltungswirtschaft
Gemeinschaft vor Einzelnem, Staat plant

ZUSATZWISSEN · DIE DREI ORDNUNGEN IM VERGLEICH (FÜR AUFGABEN KT 66/2 UND 66/5)

MERKMAL	FREIE MARKTWIRTSCHAFT	SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT	ZENTRALVERWALTUNGSWIRTSCHAFT
Planung	dezentral: Haushalte und Unternehmen planen selbst	dezentral, Staat setzt den Rahmen	zentral: staatliche Planbehörde
Eigentum an Produktionsmitteln	privat, unbeschränkt	privat, aber sozial gebunden `Art. 14 GG`	Staats- bzw. Kollektiveigentum
Preisbildung	frei auf Märkten (Angebot und Nachfrage)	grundsätzlich frei, einzelne Eingriffe	staatlich festgesetzte Preise
Wettbewerb	frei, Gefahr von Kartellen und Monopolen	vom Staat geschützt (GWB, Bundeskartellamt)	kein Wettbewerb
Rolle des Staates	„Nachtwächterstaat“: nur Schutz von Eigentum und Sicherheit	Regeln, Wettbewerbsschutz, sozialer Ausgleich	lenkt die gesamte Wirtschaft
Soziale Sicherung	Sache des Einzelnen	Sozialversicherung, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz	staatlich garantiert, Arbeitspflicht
Antrieb	Gewinn- und Nutzenstreben	Gewinn- und Nutzenstreben	Planerfüllung

6.1.2 Begriff Soziale Marktwirtschaft

DEFINITION · SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT (SMW)

Die **Soziale Marktwirtschaft** ist eine Wirtschaftsordnung, die grundsätzlich den **freien Markt bejaht**, ohne die **Nachteile der freien Marktwirtschaft** in Kauf nehmen zu wollen.

GRUNDZIEL

„So viel Freiheit wie möglich, so viel staatlichen Zwang wie nötig."
Was „möglich" und was „nötig" ist, ist immer umstritten.

Gemeint ist	die real bestehende Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland
„Vater" der SMW	**Ludwig Erhard**, erster Bundeswirtschaftsminister (1949–1963); führte 1948 die Marktwirtschaft ein und löste die Zwangswirtschaft der Nachkriegsjahre ab
Begriff stammt von	**Alfred Müller-Armack**, Staatssekretär und Mitarbeiter Erhards
Seit wann?	Leitbild der deutschen Wirtschaftspolitik seit Mitte des 20. Jahrhunderts

Zentrale Idee und die zwei Grundsätze (Artikel BMWi, S. 293)

ZENTRALE IDEE

Die **Freiheit aller**, die als **Anbieter oder Nachfrager** am Markt teilnehmen, schützen und gleichzeitig für **sozialen Ausgleich** sorgen.

1. GRUNDSATZ · FREIER MARKT

- Märkte sorgen über den **Preismechanismus** für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
- Gut ist knapp → Preis steigt → Nachfrage geht zurück **und** zusätzliche Anbieter sehen Gewinnchancen.
- Anbieter produzieren möglichst kostengünstig.
- **Aufgabe des Staates:** den Rahmen für einen funktionierenden **Wettbewerb** schaffen und erhalten; Eigenverantwortung und Selbstständigkeit fördern.

2. GRUNDSATZ · SOZIALER AUSGLEICH

- **Soziale Absicherung** für alle, die wegen **Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit** kein Markteinkommen erzielen können.
- Dazu gehören auch gute Wettbewerbsbedingungen, ein gutes Investitionsklima, **soziale Teilhabe** und **Chancengerechtigkeit**.
- *Deine Notiz: soziale Absicherung, wenn kein Markteinkommen · Ausgleich von Angebot und Nachfrage · Freiheit aller Marktteilnehmer*

Soziale Marktwirtschaft

Quelle: Sozialpolitik, Ausgabe 2015/2016 (nachgezeichnet)

Freier Wettbewerb Sicherung des Wettbewerbs	Staat	Sozialer Ausgleich zugunsten wirtschaftlich Schwacher
• Gewerbefreiheit • Produktions- und Handelsfreiheit • Europäische Niederlassungsfreiheit • freie Arbeitsplatzwahl • freie Berufswahl • freie Konsumwahl • Schutz des Privateigentums	**legt in Gesetzen die Regeln fest** ◀ für beide Seiten ▶	• Sozialversicherungen: solidarische Unterstützung in Notsituationen • Arbeitnehmerschutz • Verbraucherschutz

Fundament: **Bürgergesellschaft, freiwilliges Engagement**

Rechtliche Grundlage

- Die SMW steht **nicht namentlich im Grundgesetz**, weil das GG keinen eigenen Abschnitt zur Wirtschaft hat.
- Zentrale Elemente der Rechtsordnung bilden aber ihre Grundlage:
  - Grundrechte, z. B. Vertragsfreiheit `Art. 2 GG`
  - Koalitionsfreiheit `Art. 9 III GG`
  - freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl `Art. 12 GG`
  - Eigentum `Art. 14 GG`, Gleichheit `Art. 3 GG`
- Diese Rechte **schließen die Extreme aus**: reine Zentralverwaltungswirtschaft und schrankenlose Marktwirtschaft.

ZUSATZWISSEN

- **Sozialstaatsprinzip** `Art. 20 I GG`: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat."
- Ausdrücklich genannt wird die SMW im **Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion** mit der DDR (1990) und im **EU-Vertrag** (Art. 3 EUV).

2 Ordnungsmerkmale der Sozialen Marktwirtschaft

S. 295–297 · 6.1.3 Ordnungsmerkmale untersuchen

DAS GRUNDMUSTER ALLER ORDNUNGSMERKMALE

Freiheit (Grundrecht im GG) **+ Begrenzung** durch den Staat, wo die Freiheit anderen oder der Allgemeinheit schadet.

Deine Notiz: Der Staat schränkt die Freiheit zum Schutz der Gesellschaft ein.

(1) Freiheit der Märkte und Begrenzung durch sozialen Ausgleich

- **Freiheit und Verantwortung** sind gekoppelt: Verantwortung des Einzelnen für sich **selbst** und für **andere**.
- Die SMW ist **kein Versorgungsstaat**, der den Einzelnen zeitlich unbegrenzt und ohne Eigenverantwortung unterstützt.
- Der Staat **sichert den Lebensunterhalt** in schwierigen Lebenssituationen.
- Staatliche Hilfe nur **unterstützend** oder **ersatzweise**; Vorrang hat die **Hilfe zur Selbsthilfe**.
- Der Antrieb zur **Selbstverantwortung** und **Selbstversorgung** soll nicht zerstört werden.

BEISPIEL · ARBEITSLOSENGELD II

Leistungen werden **gekürzt oder eingestellt**, wenn

- eigenes Vermögen über den Freibeträgen liegt,
- Einkommen der **Bedarfsgemeinschaft** vorhanden ist (wird angerechnet),
- zumutbare Arbeit abgelehnt oder an Qualifizierung nicht teilgenommen wird.

Heute: Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), seit 2023 „Bürgergeld“.

ZUSATZWISSEN · FACHBEGRIFF

Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe, der Staat hilft erst, wenn der Einzelne es nicht selbst schafft“ heißt **Subsidiaritätsprinzip**. Das Prinzip „die Gemeinschaft hilft dem Schwächeren“ heißt **Solidaritätsprinzip** (z. B. Sozialversicherung).

(2)–(5) Die Freiheitsrechte und ihre Begrenzung

ORDNUNGSMERKMAL	FREIHEIT (GRUNDSATZ)	BEGRENZUNG	BEISPIELE
Gewerbefreiheit `Art. 2 GG`	Jeder darf ein Gewerbe betreiben.	eingeschränkt zum Schutz von **Verbrauchern, Nachbarschaft und Allgemeinheit**; gefährliche Anlagen werden **staatlich überwacht**; Schutz der Umwelt durch **Umweltgesetze**	Handel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln *(nur Apotheken)*, Waffen und Munition, Automatenaufstellung, Gaststätten; überwacht: Braunkohlekraftwerke, Gasturbinen-, Windkraftanlagen, Arzneimittel- und Pflanzenschutzmittelherstellung, Mineralölraffinerien
Vertragsfreiheit `Art. 2 GG`	Jeder darf Verträge mit beliebigem Inhalt abschließen.	begrenzt, wo die **Rechte anderer verletzt** werden: wucherische und sittenwidrige Geschäfte verboten; umfangreiche **Arbeitsschutzrechte**	überhöhte Zinsforderungen, Kauf von Rauschgift; Kündigungsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetze
Konsumfreiheit `Art. 2 GG`	Jeder kauft, was er will.	in manchen Branchen **eingeengt**	bestimmte Arzneimittel nur gegen ärztliches Rezept
Berufsfreiheit `Art. 12 GG`	freie Wahl von **Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte**	begrenzt, wo es an Arbeits- und Ausbildungsplätzen **fehlt**; **kein gerichtlich durchsetzbares „Recht auf Arbeit“**; Art. 12 = **Auftrag an den Staat**, für genügend Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sorgen	Berufsausbildung gesetzlich geregelt: Ärzte und Apotheker brauchen die Approbation, Handwerker oft die Meisterprüfung („großer Befähigungsnachweis“), Lehrer staatliche Prüfungen

ORDNUNGSMERKMAL	FREIHEIT (GRUNDSATZ)	BEGRENZUNG	BEISPIELE
Eigentum und Erbrecht `Art. 14 GG` `Art. 15 GG`	Privateigentum an **Konsumgütern** (Kleidung, Eigentumswohnung), **Produktionsmitteln** (Maschinen) sowie **Grund und Boden**	weitgehende Eingriffsrechte des Gesetzgebers: **soziale Bindung des Eigentums** (dient dem Wohl der Allgemeinheit); **Enteignung** ausdrücklich erlaubt; Produktionsmittel, Grund und Boden, Naturschätze können **verstaatlicht** werden	Art. 14 II GG: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Enteignung nur zum Wohl der Allgemeinheit und gegen Entschädigung
Gleichheit vor dem Gesetz `Art. 3 GG`	**Gleichbehandlung in vergleichbaren Fällen**: gleicher Lohn für gleiche Arbeit (Mann und Frau, In- und Ausländer); gleiche Bildungs- und Berufschancen (**Chancengleichheit**)		Jeder kann unabhängig vom Geldbeutel öffentliche Schulen, Fachhochschulen und Universitäten besuchen.

BEISPIELE · UMWELTSCHUTZRECHTLICHE VORSCHRIFTEN

SCHUTZBEREICH	UMWELTSCHUTZGESETZ
Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung	Immissionsschutzgesetz
Schutz vor gefährlichen Stoffen	Chemikaliengesetz

SO BEURTEILST DU EINE STAATLICHE MASSNAHME

1. Welche **Freiheit** ist betroffen (GG-Artikel)?
2. Dient die Maßnahme dem **Wettbewerb** oder dem **sozialen Ausgleich**?
3. Ist sie **marktkonform** (wirkt über den Markt, befristet, für alle gleich) oder schaltet sie den Markt aus (Preise vorschreiben, Dauersubvention)?
4. Fördert sie **Hilfe zur Selbsthilfe** oder belohnt sie fehlende Eigenverantwortung?

3 Tarifrecht als Element der Sozialen Marktwirtschaft

S. 299–305 · 6.1.4 Sozialpartner, Tarifvertrag, Arbeitskampf

ORDNUNGSMERKMAL KOALITIONSFREIHEIT ART. 9 III GG

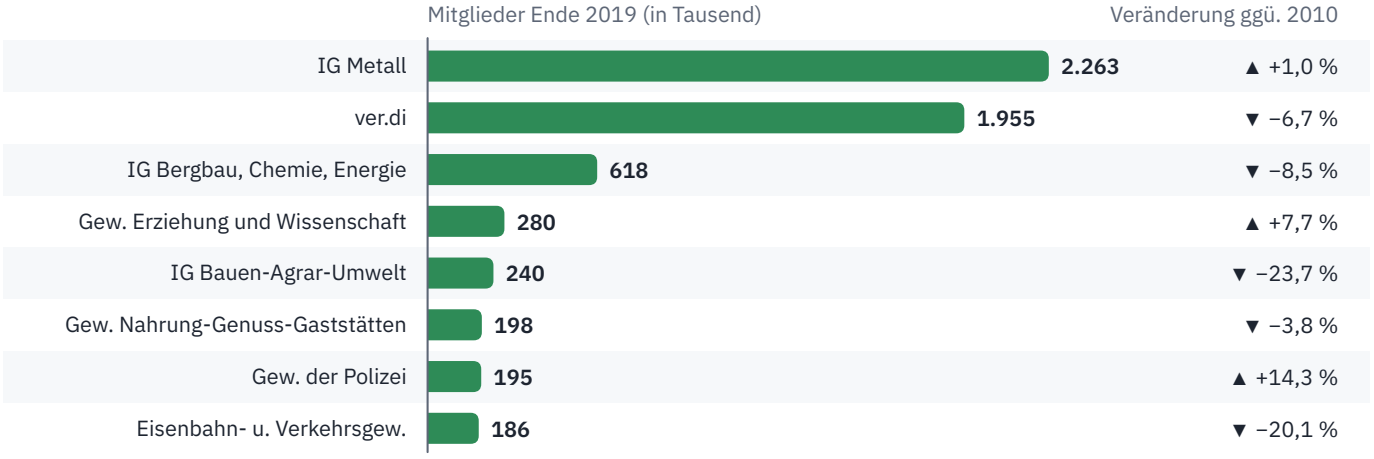
Arbeitnehmer dürfen **Gewerkschaften** bilden, Arbeitgeber dürfen sich in **Arbeitgeberverbänden** zusammenschließen. Diese **Sozialpartner** schließen in freier Vereinbarung **Tarifverträge** ab.

6.1.4.1 Sozialpartner

- Die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern können (kurz- und mittelfristig) **gegensätzlich** sein.
- Beide Interessenvertretungen sollen einen **Interessenausgleich** finden und für **sozialen Ausgleich** sorgen.
- Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände heißen als **Tarifpartner** auch **Sozialpartner**.

	GEWERKSCHAFTEN	ARBEITGEBERVERBÄNDE
Wer?	Interessenvertretungen der **Arbeitnehmer**	Interessenvertretungen der **Arbeitgeber**
Kennzeichen / Aufgaben	**Koalitionsfreiheit**: Arbeitnehmer dürfen Gewerkschaften bilden, beitreten oder fernbleiben **Unabhängigkeit**: vom Staat, von Arbeitgebern, Parteien und Weltanschauungen **Kampfbereitschaft**: Forderungen notfalls mit einem Arbeitskampf durchsetzen	**lohnpolitische** und **arbeitsrechtliche** Aufgaben; **sozialpolitische** Fragen wie Berufsausbildung, Fortbildung, Altersversorgung
Organisation	Einzelgewerkschaften nach Branchen (z. B. IG Metall, ver.di); Dachverband **DGB** (Deutscher Gewerkschaftsbund)	Fachverbände gleicher Wirtschaftszweige (z. B. Verband der Metallindustrie Baden-Württemberg e. V.); **Bundesfachspitzenverbände führen die Tarifverhandlungen**; Dachorganisation **BDA** (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)
Kampfmittel	Streik	Aussperrung

Die DGB-Gewerkschaften: 5,9 Millionen Mitglieder Ende 2019 (–4,2 % gegenüber Ende 2010)



Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund, Globus 13757 (nachgezeichnet). **Lesart:** IG Metall und ver.di sind mit Abstand am größten; die meisten Gewerkschaften verlieren Mitglieder, nur Polizei (+14,3 %), Erziehung und Wissenschaft (+7,7 %) und IG Metall (+1,0 %) wachsen.

6.1.4.2 Tarifautonomie und Tarifvertrag

DEFINITION · TARIFAUTONOMIE

Das Recht der Tarifpartner, **selbstständig und ohne staatliche Einmischung** Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitsentgelte, Urlaubszeit, Arbeitszeit) vereinbaren zu können. (Autonomie = Unabhängigkeit)

DEFINITION · TARIFVERTRAG

Ein **Kollektivvertrag** zwischen den Tarifparteien, in dem die **Arbeitsbedingungen** für die Berufsgruppen eines Wirtschaftszweiges **einheitlich für eine bestimmte Dauer** festgelegt werden. Er bedarf der **Schriftform**.

- **Tarifpartner** = **Tarifparteien** = Sozialpartner; sie besitzen die **Tariffähigkeit**.
- Der Tarifvertrag regelt die **Einkommens- und Arbeitsbedingungen**.

- Er enthält **Mindestbedingungen**: Der Arbeitgeber darf sie **nicht unterschreiten**, aber **zugunsten der Arbeitnehmer abweichen** (übertarifliche Bezahlung). Zusatz: Das heißt **Günstigkeitsprinzip**.

Arten von Tarifverträgen

MANTELTARIFVERTRAG (RAHMENTARIFVERTRAG)	LOHN- UND GEHALTSTARIFVERTRAG
Arbeitsbedingungen, die sich über **längere Zeit nicht ändern**: Kündigungsfristen, Urlaubsregelungen, Arbeitszeitvereinbarungen, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, **Lohn- und Gehaltsgruppen** mit Tätigkeitsmerkmalen	Vereinbarungen über die **Höhe** von Lohn und Gehalt; Arbeitnehmer werden nach ihrer Tätigkeit in Lohn- bzw. Gehaltsgruppen eingeteilt; jeder Gruppe wird ein bestimmter Lohnsatz bzw. ein bestimmtes Gehalt zugeordnet
Gültigkeit: **mehrere Jahre**	wird im Abstand von **1–2 Jahren** neu festgelegt

Geltungsbereich

DEFINITION · FLÄCHENTARIFVERTRAG

Tarifverträge, die für **mehrere Orte, Bezirke, ein oder mehrere Bundesländer** oder das **gesamte Bundesgebiet** verbindlich sind.

- Enthalten meist **Tariföffnungsklauseln**: Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten dürfen für eine bestimmte Zeit (z. B. ein Jahr) bis zu einem vereinbarten Prozentsatz **unter Tarif** zahlen (**Entgeltkorridor**).
- Die konkrete Vereinbarung handeln **Betriebsrat und Arbeitgeber** aus.

ALLGEMEINVERBINDLICHKEIT

Grundsätzlich gilt ein Tarifvertrag nur für **organisierte** Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Mitglied der Gewerkschaft bzw. des Arbeitgeberverbands). Das **Bundesministerium für Arbeit und Soziales** kann ihn auf Antrag einer Tarifvertragspartei für **allgemein verbindlich** erklären. Dann gilt er auch für die **nicht tarifgebundenen** Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

ZUSATZWISSEN

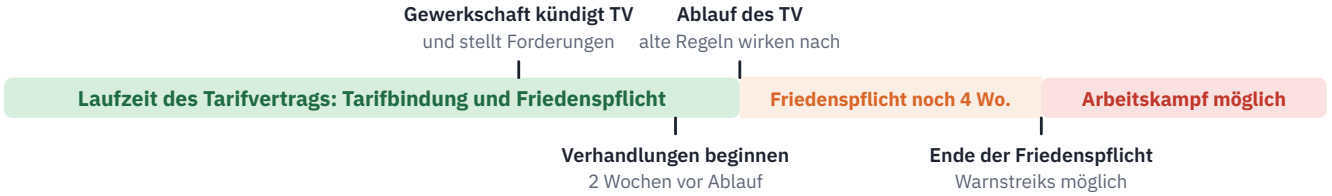
Tarifgebundenheit: Arbeitnehmer ist Mitglied der Gewerkschaft **und** Arbeitgeber ist Mitglied des Arbeitgeberverbands (oder hat selbst einen **Haus-/Firmentarifvertrag** mit der Gewerkschaft abgeschlossen).

PRÜFSCHEMA · HAT EIN ARBEITNEHMER ANSPRUCH AUF DEN TARIFLOHN?

1. Beide tarifgebunden?	AG im Arbeitgeberverband (oder Haustarif) **und** AN in der Gewerkschaft → Anspruch
2. Allgemeinverbindlich erklärt?	Tarifvertrag gilt für alle der Branche → Anspruch
3. Arbeitsvertrag verweist auf den TV?	Zusatz: sogenannte Bezugnahmeklausel → Anspruch aus dem Arbeitsvertrag
Sonst	kein Anspruch; in der Praxis zahlen tarifgebundene Arbeitgeber aber meist allen den Tariflohn

6.1.4.3 Wirkungen des Tarifvertrags

Tarifbindung	Die Mitglieder der Tarifvertragsparteien sind an die Vereinbarungen gebunden: Inhalte des TV sind **Mindestbedingungen** (z. B. Mindestlöhne, Mindesturlaubstage). **Günstigere Arbeitsbedingungen** (z. B. übertarifliche Löhne) sind **unbeschränkt zulässig**.
Friedenspflicht	Während der **Gültigkeitsdauer** des Tarifvertrags dürfen **keine Arbeitskampfmaßnahmen** (Streiks, Aussperrungen) ergriffen werden.
Grundsatz der Nachwirkung	Nach Ablauf des Tarifvertrags (Kündigung oder Ablauf der vereinbarten Dauer) **gelten die bisherigen Regelungen weiter**, bis sie durch einen neuen Tarifvertrag ersetzt werden.



Zeitleiste nach den Angaben im Buch (S. 301–302).

6.1.4.4 Ablauf von Tarifverhandlungen und Arbeitskampf

1 Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft **kündigt den Tarifvertrag** unter Einhaltung der Kündigungsfrist und übermittelt dem Arbeitgeberverband ihre Forderungen.

▼

2 Verhandlungen

Beide Seiten bilden je eine **Verhandlungskommission**. Beginn **zwei Wochen vor Ablauf** des TV. Ein oder beide Partner können das Scheitern erklären.

▼

3 Ende der Friedenspflicht

Die Friedenspflicht endet **vier Wochen nach Ablauf** des TV. Danach weitere Verhandlungen, notfalls unterstützt durch **Warnstreiks**, Demonstrationen und Aktionen.

▼

4 Scheitern der Verhandlungen

Gewerkschaft bricht ab, erklärt das Scheitern und fordert eine **Schlichtung**. Scheitert die Schlichtung: Aufruf zur **Urabstimmung**.

▼

5 Urabstimmung, Streik, Aussperrung

Mindestens **75 %** der aufgerufenen Mitglieder stimmen für **Streik** → Vorstand legt den Streikbeginn fest. Kampfmittel der Arbeitgeber: **Aussperrung**. Weitere Gespräche, ggf. Schlichtung. Über ein Ergebnis gibt es eine **zweite Urabstimmung**: Stimmen mindestens **25 %** für die Annahme, gilt der neue Tarifvertrag.

▼

6 Es gilt der neue Tarifvertrag.

4 Positives Verhandlungsergebnis

Beide Tarifparteien einigen sich und stimmen zu; Gewerkschaft und Arbeitgeberverband nehmen das Ergebnis an.

▼

5 Es gilt der neue Tarifvertrag.

Begriffe des Arbeitskampfs

Streik	**Gemeinsame Arbeitseinstellung mehrerer Arbeitnehmer** mit dem Ziel, nach Durchsetzung bestimmter Forderungen die Arbeit wieder aufzunehmen. Es geht **keine Kündigung** voraus, die Arbeitsverhältnisse **bleiben bestehen**.
Warnstreik	Kurze Arbeitsniederlegung **während laufender Verhandlungen** (nach Ende der Friedenspflicht), um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. **Keine Urabstimmung** nötig.
„Wilder" Streik	Streik, der **nicht von der Gewerkschaft organisiert** ist und dem **keine Urabstimmung** vorausging: grundsätzlich **illegal**. Die Kündigung der führenden Streikorganisatoren ist rechtens.
Aussperrung	Die Arbeitnehmer werden **durch den Arbeitgeber gemeinschaftlich daran gehindert zu arbeiten** (beim Streik wollen die Arbeitnehmer nicht arbeiten).
Schlichtung	Soll zur **Verhinderung bzw. Beendigung von Streiks** beitragen (neutraler Schlichter macht einen Einigungsvorschlag).
Urabstimmung	Abstimmung der Gewerkschaftsmitglieder: **≥ 75 %** für Streik nötig; **≥ 25 %** für die Annahme eines Ergebnisses genügen.

6.1.4.5 Bedeutung der Tarifverträge

VORTEILE FÜR DEN ARBEITNEHMER	VORTEILE FÜR DEN ARBEITGEBER
Sicherung der **Mindestarbeitsbedingungen** (Mindestlohn, Urlaubsgeld, Kündigungsschutz usw.)	**einheitliche Kalkulationsgrundlage** durch einheitliche Lohn- und Gehaltstarife für die Dauer des TV
gleiche Arbeitsbedingungen	zufriedene Mitarbeiter
einheitliche Verträge	geringerer Mitarbeiterwechsel
Schutz vor ungleicher Behandlung	Einsparung von Verwaltungskosten

WARUM IST TARIFAUTONOMIE EIN KERN DER SMW?

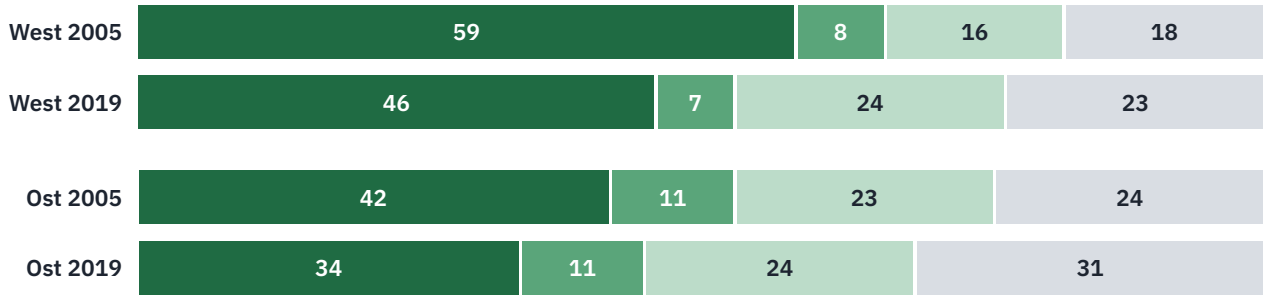
- **Freiheit**: Löhne entstehen durch Verhandlung, nicht durch staatliche Anordnung.
- **Sozialer Ausgleich**: Der einzelne Arbeitnehmer ist schwächer als der Arbeitgeber; gemeinsam (kollektiv) verhandeln die Arbeitnehmer auf Augenhöhe.
- **Sachnähe**: Die Sozialpartner kennen ihre Branche besser als der Staat; selbst ausgehandelte Ergebnisse werden eher akzeptiert.

Entwicklung der Tarifbindung (Kompetenztraining 68)

Mit und ohne Tarifvertrag: 2005 und 2019 im Vergleich

Branchentarifvertrag | Haus-/Firmentarifvertrag | ohne TV, aber Anlehnung an TV | ohne TV, ohne Anlehnung

Von je 100 Beschäftigten arbeiten in Betrieben …



Quelle: IAB (Stand 2005 bzw. IAB-Betriebspanel 2019), Globus 1384 und 13960; rundungsbedingte Differenzen

WAS DIE GRAFIKEN ZEIGEN

- Die **Tarifbindung sinkt**: Branchentarif West von 59 auf 46 % (−13 Punkte), Ost von 42 auf 34 % (−8 Punkte).
- Der Anteil **ohne Tarifvertrag steigt**: West von 34 auf 47 %, Ost von 47 auf 55 %.
- Firmentarifverträge bleiben fast gleich (West 8 → 7 %, Ost 11 %).
- Im **Osten** arbeitet 2019 schon **mehr als die Hälfte** ohne Tarifvertrag.
- Etwa die Hälfte der Beschäftigten ohne TV arbeitet in Betrieben, die sich an einem TV **orientieren** (Anlehnung, 2019: je 24 %).

ZUSATZWISSEN · TARIFFLUCHT

Tarifflucht: Ein Unternehmen tritt aus dem Arbeitgeberverband aus oder wechselt in eine Mitgliedschaft **ohne Tarifbindung** („OT-Mitgliedschaft"), um nicht mehr an den Tarifvertrag gebunden zu sein.
Gründe: Kostendruck und internationaler Wettbewerb, mehr Flexibilität bei Lohn und Arbeitszeit, Flächentarif passt nicht zur Lage kleiner Betriebe, sinkende Gewerkschaftsmitgliedschaft, neue Branchen ohne Tariftradition, Verbandsbeiträge sparen.

FOLGEN DER TARIFFLUCHT IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Mindereinnahmen der Sozialversicherungen	**2,6 Mrd. €**
Verlust bei der Einkommensteuer (Bund, Land, Kommunen)	**1,6 Mrd. €**
Kaufkraftgewinn, wenn Beschäftigte tarifgebunden wären	**3,7 Mrd. €**

Quelle: Tarifflucht-Atlas 2019, DGB. Achtung: Die Gewerkschaft ist Interessenvertreterin, die Zahlen sind eine Schätzung.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE WIRKUNGSKETTE

niedrigere Löhne → weniger Sozialbeiträge (Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung) und weniger Steuern → weniger Geld für Infrastruktur und Bildung, später niedrigere Renten → weniger Kaufkraft → weniger Umsatz im Handel → weniger Wachstum und Arbeitsplätze

4 Wettbewerbspolitik als Element der SMW

S. 306–310 · 6.1.5 Handlungssituation 36, Sicherung des Wettbewerbs, Instrumente

Warum muss der Staat den Wettbewerb schützen?

- **Wettbewerb ist die Grundlage der SMW.** Ohne Wettbewerb kann der **Preis** seine Funktion zur **Steuerung des Wirtschaftsprozesses** nicht erfüllen.
- Unternehmen (vor allem in wirtschaftlichen Schwierigkeiten) versuchen, den Wettbewerb **auszuschalten**, indem sie
  1. wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen treffen (**Kartelle**), *z. B. Preisabsprachen, in Deutschland illegal*
  2. sich zusammenschließen (**Fusionen**),
  3. eine **marktbeherrschende Stellung missbrauchen**, um Konkurrenten zu verdrängen.
- Deshalb sichert der Staat den Wettbewerb durch eine **aktive Wettbewerbspolitik**.

HANDLUNGSSITUATION 36 · KÖLN GEGEN MÜLHEIM, 1615

- Kölner Zunfthandwerker zerstören mit 500 Soldaten die Festung Mülheim.
- In Mülheim durfte jeder arbeiten, auch ohne Gesellenbrief und Zunftzugehörigkeit, mit modernen Maschinen (die den Zunftmeistern verboten waren).
- Die Mülheimer nahmen den Kölnern Märkte und Rohstoffe weg: *mehr Wettbewerb in Mülheim*.
- Die Zünfte wollten den Wettbewerb mit Gewalt ausschalten, konnten den Siegeszug des freien Gewerbes aber nicht aufhalten.

DEFINITION · ZIEL DER WETTBEWERBSPOLITIK

Das **zentrale Ziel** der Wettbewerbspolitik ist, ein **wettbewerbliches Verhalten der Anbieter** auf den Märkten **sicherzustellen**.

RECHTSGRUNDLAGE UND BEHÖRDE

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), überwacht vom **Bundeskartellamt** in Bonn.
Deine Notiz: Ziel ist Wettbewerb, Qualitätssicherung und Schutz der Verbraucher.

6.1.5.2 Die Instrumente des GWB im Überblick

(1) KARTELLVERBOT	(2) AUSNAHMEN	(3) MISSBRAUCHSAUFSICHT	(4) FUSIONSKONTROLLE
§ 1 GWB	§§ 2–8 GWB	§ 19 GWB	§§ 39, 41, 42 GWB
Absprachen zwischen Unternehmen sind **grundsätzlich verboten**.	genehmigungs- und anmeldepflichtige Kartelle	Missbrauch marktbeherrschender Stellung verboten	Zusammenschlüsse anmelden, Prüfung, ggf. Verbot

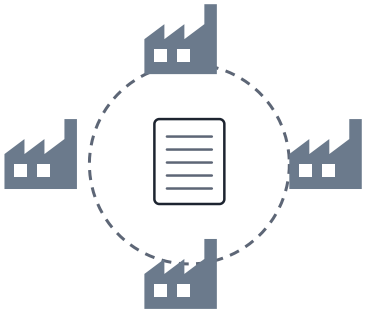
(1) Grundsätzliches Kartellverbot

DEFINITION · KARTELL

Das **Kartell** ist ein **vertraglicher Zusammenschluss** von Unternehmen eines Wirtschaftszweigs, die **rechtlich selbstständig bleiben**, aber einen **Teil ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit aufgeben**.

- Ziel: den Wettbewerb auf ihrem Markt ganz oder teilweise **ausschalten**.
- Mittel: wesentliche Geschäftstätigkeiten werden durch **Vertrag oder Absprachen** abgestimmt.
- Kartellvereinbarungen sind **grundsätzlich verboten** § 1 GWB. *Absprachen verboten → Wettbewerb bleibt fair.*

Bindung ohne Kapitalbeteiligung



Vertrag, rechtlich selbstständig

VERBOTENES KARTELL	INHALT DER ABSPRACHE	WIRKUNG
Preiskartell	Die Mitglieder legen ihre Absatzpreise auf einen **bestimmten Preis** fest.	Preiswettbewerb zwischen den Mitgliedern ist aufgehoben.
Quotenkartell	Jedem Unternehmen wird eine **bestimmte Warenmenge** zugeteilt.	Über die Angebotsmenge wird der Preis beeinflusst: *Angebot begrenzen → höherer Preis*.
Gebietskartell	Jedem Unternehmen wird ein **abgegrenztes Absatzgebiet** zugeteilt; Kunden außerhalb darf es nicht beliefern.	Wettbewerb wird erheblich beschränkt (jeder ist in seinem Gebiet allein).

(2) Genehmigungs- und anmeldepflichtige Kartelle

Rationalisierungskartell genehmigungspflichtig (§ 5 GWB)	soll zur **Kostensenkung** und damit zur Steigerung der **Leistungsfähigkeit (Produktivität)** der Mitglieder beitragen
Konditionenkartell nur anmeldepflichtig (§ 2 GWB)	Festlegung **einheitlicher Lieferungs- und Zahlungsbedingungen** (z. B. einheitliche Skonti, Zahlungsfristen, Verpackungskosten)

ZUSATZWISSEN

Für die KA so lernen, wie es im Buch steht. Im heutigen GWB gibt es kein Genehmigungsverfahren mehr: Unternehmen prüfen selbst, ob ihre Vereinbarung erlaubt ist (**Legalausnahme**, § 2 GWB), etwa weil Verbraucher am Vorteil angemessen beteiligt werden.

(3) Missbrauchsaufsicht

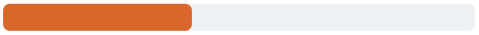
DEFINITION

Eine **missbräuchliche Ausnutzung** einer **marktbeherrschenden Stellung** durch ein oder mehrere Unternehmen ist **verboten**.

§ 19 GWB (im Buch steht „§ 19 I BGB“, gemeint ist das GWB)

- **Marktbeherrschend** ist ein Unternehmen, wenn es als Anbieter oder Nachfrager eine **überragende Marktstellung** hat.
- Marktbeherrschende Unternehmen unterliegen der **Missbrauchsaufsicht des Bundeskartellamts**.

Eine Marktbeherrschung wird vermutet, wenn …

ein Unternehmen allein

mind. 40 %

3 oder weniger Unternehmen zusammen

mind. 50 %

5 oder weniger Unternehmen zusammen

mind. ⅔

BEISPIELE FÜR EINEN MISSBRAUCH

Das marktbeherrschende Unternehmen …

- verlangt **Entgelte** oder hat **Geschäftsbedingungen**, die sich bei Wettbewerb nicht ergeben würden;
- **verweigert** anderen Unternehmen gegen ein angemessenes Entgelt den **Zugang zu eigenen Netzen** oder Infrastruktur (z. B. Leitungsnetze, Strom, Gas, Flughäfen, Medien).

Deine Notiz: Dann fällt es auf, dass sie sich eventuell absprechen.

(4) Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle)

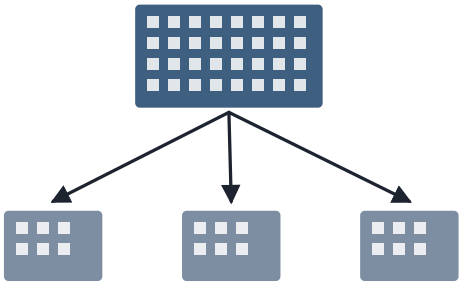
Unternehmenszusammenschlüsse können zu **Machtzusammenballung** führen. Zwei Grundformen der Konzentration: **Konzern** und **Trust**.

DEFINITION · KONZERN

Ein **Konzern** ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die **rechtlich selbstständig** sind, ihre **wirtschaftliche Selbstständigkeit aber aufgeben**, indem sie sich einer **einheitlichen Leitung** unterstellen.

- Die Unternehmen sind mit dem herrschenden Unternehmen (**Muttergesellschaft**) **kapitalmäßig verbunden**.
- Die abhängigen Unternehmen (Töchter) stehen unter der einheitlichen Leitung der Mutter.

Bindung durch Kapitalbeteiligung



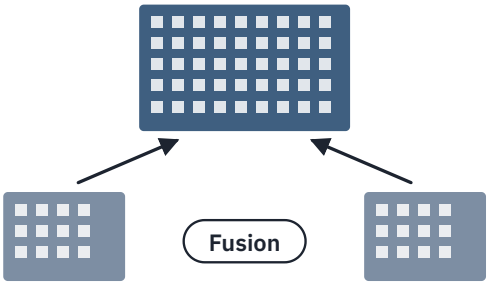
Muttergesellschaft lenkt Töchter

DEFINITION · TRUST

Ein **Trust** ist ein Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich die verschmelzenden Unternehmen zu einem **Großunternehmen** vereinigen.

- Die Unternehmen geben ihre **rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit** auf: Es entsteht **ein** Unternehmen (**Fusion**).
- *Deine Notiz: große Unternehmen → mehr Marktmacht → z. B. bessere Einkaufspreise.*

Fusion: Bindung durch Kapitalbeteiligung



aus mehreren wird ein Unternehmen

VERGLEICH	KARTELL	KONZERN	TRUST
Rechtliche Selbstständigkeit	bleibt	bleibt	**geht verloren**
Wirtschaftliche Selbstständigkeit	teilweise aufgegeben	aufgegeben (einheitliche Leitung)	aufgegeben
Art der Bindung	Vertrag, **ohne** Kapitalbeteiligung	Kapitalbeteiligung	Verschmelzung (Fusion)
Kontrolle durch	Kartellverbot	Fusionskontrolle, Missbrauchsaufsicht	

Ablauf der Fusionskontrolle

Anmeldung

alle Zusammenschlüsse **vor ihrem Vollzug** beim Bundeskartellamt anmelden; Form angeben (z. B. Kauf, Mehrheitsbeteiligung)
`§ 39 I GWB`

▶

Vollzugsverbot

bis zur Freigabe darf der Zusammenschluss **nicht vollzogen** werden
`§ 41 I GWB`

▶

Prüfung

Verbot, wenn eine marktbeherrschende Stellung **entsteht oder verstärkt** wird; sonst Freigabe

▶

Ministererlaubnis

Bundeswirtschaftsminister kann trotzdem erlauben bei **gesamtwirtschaftlichen Vorteilen** oder **überragendem Allgemeininteresse**
`§ 42 GWB`

DEFINITION · FUSIONSVERBOT

Zusammenschlüsse von Unternehmen kann das **Bundeskartellamt verbieten**, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss eine **marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt** wird.

ZUSATZWISSEN · URSACHEN DER KONZENTRATION

Kostenvorteile durch Massenproduktion · Marktmacht und weniger Konkurrenz · Sicherung von Rohstoffen und Absatzwegen · Finanzierung großer Investitionen (Forschung) · internationale Wettbewerbsfähigkeit · Risikostreuung · bessere Einkaufskonditionen

ZUSATZWISSEN

Anmeldepflichtig sind Zusammenschlüsse nur oberhalb bestimmter **Umsatzschwellen** (§ 35 GWB). Für große europäische Fusionen ist die **EU-Kommission** zuständig.

5 Finanzpolitik, Steuern und Staatsverschuldung

S. 310–315 · 6.1.6 Finanzierung staatlicher Aufgaben

DEFINITION · FINANZPOLITIK

Finanzpolitik umfasst alle **Maßnahmen des Staates**, mit denen über die Veränderung der öffentlichen **Einnahmen und Ausgaben** die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst werden soll.

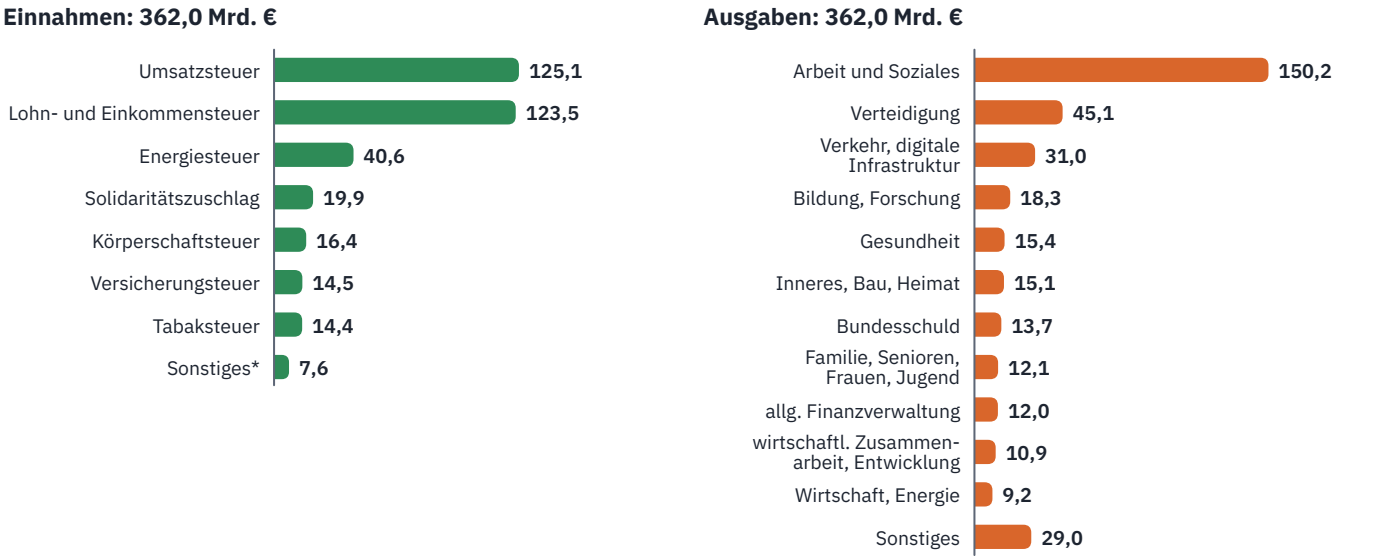
AUFGABEN UND ZIELE DES STAATES	BEISPIELE
Innere und äußere Sicherheit	Polizei, Bundeswehr
Bildung	Kitas, Schulen, Universitäten
Infrastruktur	Straßen, Autobahnen, Brücken, Straßenbeleuchtung
Gesundheitswesen	Krankenhäuser, Rettungswachen
Soziale Absicherung	Arbeitslosengeld II, BAföG, Kindergeld, Rente
Stabilisierung von Konjunktur und Wachstum	Subventionen, Konjunkturpakete, Investitionsprogramme

- Der Staat (**Bund, Länder, Gemeinden**) übernimmt vielfältige Aufgaben, die **Ausgaben** verursachen.
- Zur Erfüllung bedient sich die Finanzpolitik der **staatlichen Einnahmen** und entscheidet über die **staatlichen Ausgaben**.

BEISPIEL

Die Finanzpolitik entscheidet, welche Haushaltspositionen aus konjunkturellen Gründen geändert werden, wie öffentliche Güter finanziert werden, wer die Finanzierungslasten trägt und wie über Steuern und Transfers Einkommen **umverteilt** wird.

Das Haushaltsbuch des Bundes: Bundeshaushalt 2020 (Soll, in Mrd. €)



Quelle: Bundesfinanzministerium, Globus 13808, Stand Februar 2020 (nachgezeichnet). *Saldo aus weiteren (Steuer-)Einnahmen, Abzugsbeträgen und Entnahme aus Rücklagen.

SO LIEST DU DAS HAUSHALTSBUCH

Einnahmen = Ausgaben = 362,0 Mrd. € · **Umsatzsteuer und Lohn-/Einkommensteuer** bringen zusammen 248,6 Mrd. €, also rund **69 %** der Einnahmen · Größter Ausgabenposten: **Arbeit und Soziales** mit 150,2 Mrd. €, rund **41 %** (wichtig für die Kritik am „sozialen Ausgleich“, HS 35 Aufgabe 4) · **Bundesschuld** (vor allem Zinsen): 13,7 Mrd. €

Abgaben Steuern, Gebühren und Beiträge

Der Staat finanziert sich über **Abgaben**. Diese müssen nach dem Grundgesetz **gerecht, transparent und praktikabel** sein.

	STEUERN	GEBÜHREN	BEITRÄGE
Gegenleistung	**kein direkter Zusammenhang** zwischen Steuerzahlung und staatlicher Leistung; **kein Anspruch** auf konkrete Gegenleistung	**unmittelbarer Zusammenhang** von konkreter Leistung und Gegenleistung	Staat stellt eine Leistung **bereit** (Angebot liegt vor); Zahlung **unabhängig von der Inanspruchnahme**
Beispiele	Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kfz-Steuer	**Verwaltungsgebühren**: Personalausweis, Führerschein **Benutzungsgebühren**: Parkgebühren, Müllgebühren	Krankenkassenbeitrag, Kurtaxe, Rundfunkgebühren (heute Rundfunkbeitrag)

	STEUERN	GEBÜHREN	BEITRÄGE
Merkfrage	„Ich zahle, ohne etwas Bestimmtes dafür zu bekommen.“	„Ich zahle, weil ich eine Leistung **nutze**.“	„Ich zahle, weil ich die Leistung nutzen **könnte**.“

ACHTUNG

Sozialversicherungsabgaben (Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) sind **keine Steuern**, sondern **Beiträge**.

6.1.6.2 Steuersystem

- Steuern sind die **wichtigste Einnahmequelle** des Staates.
- Durch Einführung, Abschaffung, Erhöhung oder Senkung von Steuersätzen verfolgt der Staat **finanz-, wirtschafts-, sozial- und verteilungspolitische** Zwecke.

LENKUNGSSTEUERN

Mit Steuern kann der Staat das **Verhalten der Bürger beeinflussen**. Diese **Lenkungssteuern** sind meist **Verbrauchsteuern**.

BEISPIELE

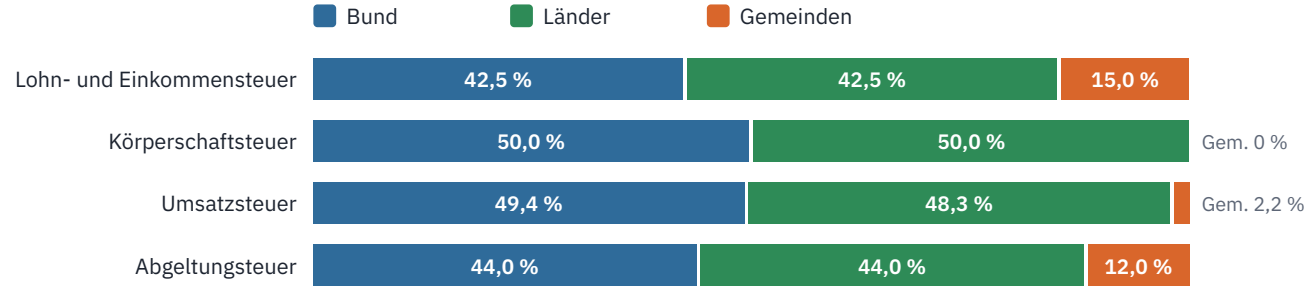
- **Belasten:** Tabaksteuer auf Zigaretten, **Alkopopsteuer** (Mixgetränke mit Wodka oder Whiskey werden teurer, Jugendliche sollen verzichten)
- **Begünstigen:** Lebensmittel, Zeitungen und Bücher haben einen **ermäßigten Steuersatz**, damit sich auch Menschen mit wenig Geld die Dinge des täglichen Lebens leisten können (Zusatz: 7 % statt 19 % Umsatzsteuer)

Föderalismus: Wer ist zuständig? *(Deine Notiz: nur ein paar Beispiele kennen)*

BUND	LÄNDER	GEMEINDEN
Landesverteidigung, **Währungspolitik**, Auswärtiger Dienst, System der sozialen Sicherung, Verkehrswesen, überregionale Wirtschaftsförderung, Bundesfinanzverwaltung (z. B. Zölle, Energie-, Tabak-, Kfz-Steuer)	**Bildung**, **Polizei**, Forschung und Wirtschaft, Kultur, öffentlicher Personennahverkehr, regionale Wirtschaftsförderung, Kommunalaufsicht, Landesfinanzverwaltung (Einkommen-, Umsatz-, Erbschaftsteuer)	**Abwasser- und Abfallentsorgung**, **Straßenreinigung**, Bauleitplanung, Kinderbetreuung, örtliche Schulen, Museen, Sportanlagen, Theater, örtliche Wasser- und Energieversorgung

Finanzverfassung: Wer erhält welche Steuern? *(Deine Notiz: nicht auswendig lernen, Steuerarten wissen und je ein Beispiel)*

Gemeinschaftssteuern: Aufteilung auf Bund, Länder und Gemeinden (Werte 2016)



BUNDESSTEUERN	LANDESSTEUERN	GEMEINDESTEUERN
Energiesteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, Kaffeesteuer, Branntweinsteuer, Versicherungsteuer, Luftverkehrsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Solidaritätszuschlag	**Erbschaft-/Schenkungsteuer**, Grunderwerbsteuer, Biersteuer, Rennwett- und Lotteriesteuer, Spielbankabgaben, Feuerschutzsteuer	**Gewerbesteuer**, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Spielautomatensteuer, Getränkesteuer

Quelle: BMF 2016, Stiftung Jugend und Bildung/BMF 2017. Fett = je ein Beispiel zum Merken.

Steuerarten nach der Erhebungsform

	ERLÄUTERUNG	BEISPIELE
Direkte Steuern	werden von dem getragen, der sie bezahlen soll: **Steuerzahler und Steuerträger sind identisch**.	Einkommensteuer *(zahle ich direkt)*, Gewerbesteuer, Kirchensteuer, Kraftfahrzeugsteuer
Indirekte Steuern	werden durch Hineinrechnen in den Preis **überwälzt**: **Steuerzahler und Steuerträger sind verschieden**.	Umsatzsteuer *(ich trage sie, der Laden bezahlt sie)*, Mineralölsteuer (heute Energiesteuer), Biersteuer, Tabaksteuer

DEFINITIONEN

Steuerzahler (Steuersubjekt, Steuerschuldner): der **gesetzlich** zur Bezahlung der Steuer Verpflichtete.
Steuerträger: derjenige, der die Steuerlast nach allen Überwälzungsvorgängen **endgültig trägt**.

MERKHILFE

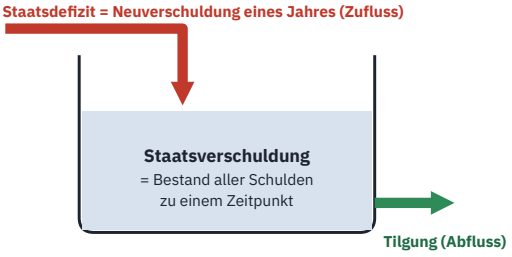
Steuerschuldner: „Wer überweist das Geld ans Finanzamt?“
Steuerträger: „Wer ist am Ende wirklich ärmer?“
Beispiel Bier: Die **Brauerei** überweist die Biersteuer, der **Biertrinker** trägt sie über den Preis.

Steuerarten nach dem Steuergegenstand

	ERLÄUTERUNG	BEISPIELE
Besitzsteuern	auf **Einkommen und Vermögen**	**Personalsteuern:** Einkommen-, Lohn-, Kirchen-, Kapitalertrag-, Körperschaft-, Schenkung-, Erbschaftsteuer **Realsteuern:** Grundsteuer, Gewerbesteuer
Verkehrsteuern	fallen bei einem wirtschaftlich-rechtlichen **Verkehrsvorgang** an	Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Versicherungsteuer, Kraftfahrzeugsteuer
Verbrauchsteuern	abhängig vom **Verbrauch**; besteuert vor allem Genuss- und Nahrungsmittel	Biersteuer, Kaffeesteuer, Getränkesteuer, Tabaksteuer

6.1.6.3 Staatsverschuldung

- Ende 2020 zeigte die **„Schuldenuhr“** über **2 Billionen €** Staatsschulden an, je Einwohner rund **27.000 €** (steuerzahler.de, 02.12.2020: 2.248.123.100.200 €, Zuwachs 10.424 € pro Sekunde).
- Schulden müssen zurückgezahlt werden; bis dahin fallen jedes Jahr **Milliarden Zinsen** an.
- Dieses Geld **fehlt an anderer Stelle**, z. B. für Bildung und Investitionen.
- Die **Arbeitnehmer** tragen über ihre Steuern die Hauptlast der Zinsen und einer eventuellen Tilgung.
- Der Schuldenberg bleibt als **Hypothek für die nächste Generation**.



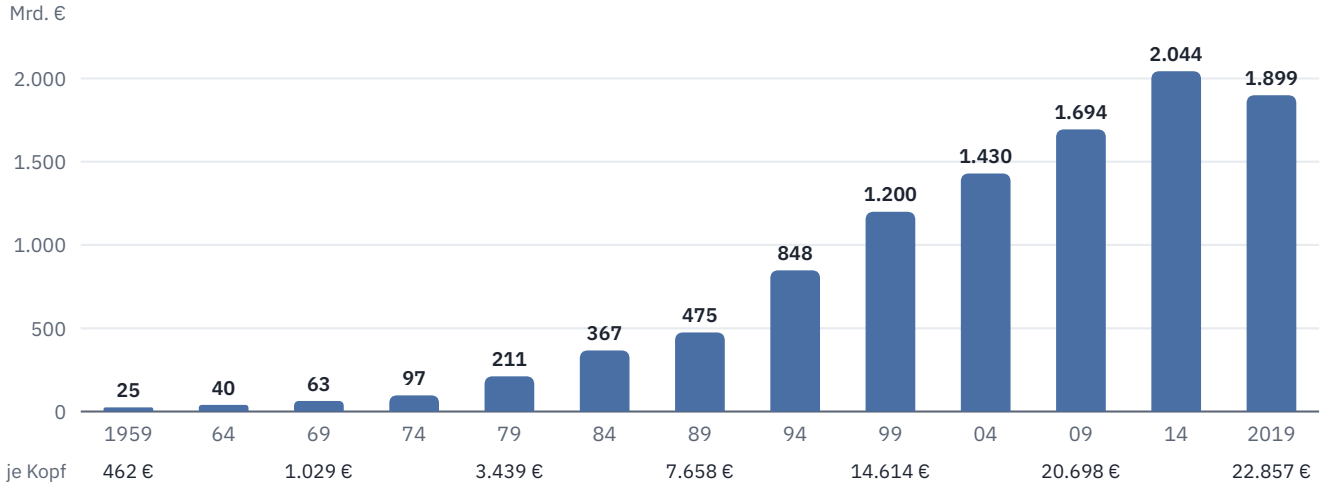
DEFINITION · STAATSVERSCHULDUNG

Summe aller Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden) zu einem **Zeitpunkt**. Sie ist ein **Bestand**.

DEFINITION · STAATSDEFIZIT (HAUSHALTSDEFIZIT)

Zeigt an, wie viel **zusätzliche Schulden** eine Regierung im vergangenen Haushaltsjahr aufgenommen hat: die **Nettoverschuldung** (Neuverschuldung). *Das Defizit kommt auf die Staatsverschuldung oben drauf.*

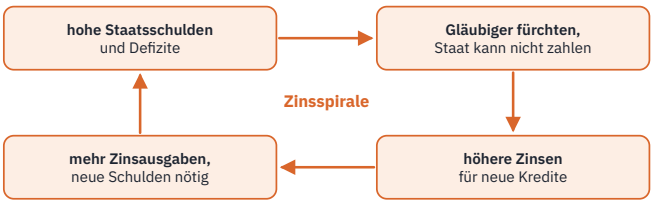
Die Entwicklung der Schulden: Schuldenstand der öffentlichen Haushalte am Jahresende (Mrd. €)



Quelle: Statistisches Bundesamt, Globus 14180 (nachgezeichnet); vor 1991 nur Westdeutschland. 2019: davon 62,6 % Bund, 30,5 % Länder, 6,9 % Gemeinden. **Lesart:** Die Schulden wachsen von 25 Mrd. € (1959) auf über 2 Billionen € (2014); bis 2019 sinkt der Stand auf 1.899 Mrd. €. Pro Kopf steigen sie von 462 € auf 22.857 €.

Warum sind hohe Schulden gefährlich?

- Die **Gläubiger** (Käufer der Staatsanleihen) fürchten, dass ein hochverschuldeter Staat seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann.
- Der Schuldnerstaat muss wegen des **höheren Risikos** immer **höhere Zinsen** für neue Kredite zahlen.
- Folge: **weiter steigende Verschuldung**. Die Rendite für Investoren steigt, es setzt **Spekulation gegen den Schuldnerstaat** ein.
- **Spekulation**: Geschäfte, die aus erwarteten Preisveränderungen Gewinne erzielen wollen.



WARUM MACHT DER STAAT SCHULDEN?

- **Investitionen** (Straßen, Schulen, Digitalisierung) nützen auch künftigen Generationen, also zahlen sie über Zinsen und Tilgung mit
- **Konjunktur stützen**: In der Krise gibt der Staat mehr aus, um Nachfrage und Arbeitsplätze zu sichern (Konjunkturpakete, S. 310)
- **Notlagen** bewältigen, z. B. Pandemie, Flutkatastrophe, Energiekrise
- Die Einnahmen reichen nicht für die Ausgaben, z. B. bei steigenden Sozialausgaben

FOLGEN HOHER SCHULDEN

- jährliche **Zinsen** fehlen für Bildung und Investitionen (S. 314)
- **Hypothek für die nächste Generation** (S. 314)
- **Zinsspirale** und Spekulation gegen den Schuldnerstaat (S. 314)
- weniger **Handlungsspielraum** in künftigen Krisen
- steigende Zinsen können private Investitionen verdrängen (**Crowding-out**)

ZUSATZWISSEN · SCHULDENBREMSE ART. 109 GG ART. 115 GG

Seit 2009 steht im Grundgesetz: Der Bund darf **strukturell** (also unabhängig von der Konjunktur) höchstens **0,35 % des Bruttoinlandsprodukts** pro Jahr an neuen Schulden aufnehmen. Mehr ist erlaubt bei schlechter Konjunktur sowie bei **Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notlagen** (z. B. Corona-Pandemie). 2025 wurde die Schuldenbremse gelockert, unter anderem für Verteidigungsausgaben und ein Sondervermögen für Infrastruktur.

KURZ-CHECK KAPITEL 5

Steuer, Gebühr oder Beitrag?	Gegenleistung: keine · konkret genutzt · nur angeboten
direkt oder indirekt?	Zahlt der, der die Steuer auch trägt? Dann direkt.
Besitz-, Verkehr- oder Verbrauchsteuer?	Einkommen/Vermögen · Vorgang (Kauf, Vertrag) · Verbrauch eines Gutes
Verschuldung oder Defizit?	Bestand (Zeitpunkt) · Zuwachs eines Jahres (Zeitraum)

6 Markt und Marktformen

S. 316–321 · 6.2.1 Bedeutung von Märkten, 6.2.2 Marktarten und Marktformen

Anbieter (meist Unternehmen)
wollen ihre Güter absetzen
Ziel: **Gewinnmaximierung**
wollen einen **hohen Preis**

MARKT
Der Preis bringt die verschiedenen Interessen zum Ausgleich.

Nachfrager (meist Haushalte)
wollen ihre Nachfragepläne verwirklichen
Ziel: **Nutzenmaximierung**
wollen einen **niedrigen Preis**

- Haushalte und Unternehmen stellen ihrem **Eigeninteresse** folgend **selbstständig Wirtschaftspläne** auf.
- Der Markt ermöglicht den **Anbietern**, ihre Güter nach ihren Zielen anzubieten und sich über die **Nachfrage** zu informieren.
- Den **Nachfragern** bietet er die Möglichkeit, sich über das **Angebot** zu informieren und nutzenmaximierend zu kaufen.

DEFINITION · MARKT
Ökonomisch versteht man unter **Markt** den Ort, an dem **Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen**.

SELBSTSTEUERUNGSMECHANISMUS DES MARKTES
Über den Markt werden die entgegengesetzten Interessen ausgeglichen, weil sich als Ergebnis **ein Preis** bildet: der **Gleichgewichtspreis**.

(1) Gliederung des Marktes nach der Marktpreisbildung

VOLLKOMMENER MARKT
Es besteht für die Ware ein **einheitlicher Preis** (Gleichgewichtspreis). Dafür müssen **alle fünf** Voraussetzungen erfüllt sein.

UNVOLLKOMMENER MARKT
Fehlt **nur eine** der Bedingungen, ist der Markt unvollkommen. Äußeres Merkmal: **unterschiedliche Preise** für eine Güterart. Unvollkommene Märkte sind die **Regel**.

NR.	VORAUSSETZUNG	BEISPIEL	WARUM NÖTIG FÜR EINEN EINHEITSPREIS? (KT 71/2)
1	**Homogene Güter**: vollkommen gleichartig	Banknoten, Aktien einer bestimmten AG, Edelmetalle, Baumwolle eines Standards, Benzin einer Oktanzahl	Sind Güter verschieden, zahlt man für die „bessere“ Ware mehr.
2	**Punktmarkt**: Angebot und Nachfrage treffen gleichzeitig an einem bestimmten Ort aufeinander	Nur die an einem Tag beim Börsenmakler zusammenlaufenden Aufträge bestimmen den Kurs des Tages.	An verschiedenen Orten und Zeitpunkten entstünden verschiedene Preise.
3	**Markttransparenz**: vollständige Marktübersicht	Verbraucher kennt Preise und Qualitäten aller Waren; Anbieter kennt die Kaufabsichten aller Kunden.	Wer günstigere Angebote nicht kennt, kauft teurer ein.
4	**Sofortige Reaktion** auf Änderungen der Marktsituation	Aktienkäufer informiert sich jederzeit über Kurse und bietet bei steigenden Kursen sofort mehr an oder fragt weniger nach.	Wer langsam reagiert, lässt Preisunterschiede bestehen.
5	**Keine Präferenzen**: Käufer und Verkäufer bevorzugen sich nicht gegenseitig	siehe Tabelle unten	Wer einen Anbieter bevorzugt, zahlt dort bewusst mehr.

MERKE
Deine Notiz: auswendig lernen, denn nur vollkommen, wenn alles erfüllt ist!
Eselsbrücke **H-P-T-R-P**: **H**omogen, **P**unktmarkt, **T**ransparenz, **R**eaktion, keine **P**räferenzen.

PRÄFERENZ	BEISPIEL	SIGNALWÖRTER
sachlich	Produkt A wird für besser gehalten, obwohl objektiv gleich	Marke, Qualität, „besser“
zeitlich	Lieferer A liefert schneller	Lieferzeit, schneller
räumlich	räumliche Nähe des Marktpartners	Wohnort, Weg, Fahrtkosten
persönlich	besonders freundliche Bedienung	Bekannter, Familie, Sympathie

(2) Marktformen nach der Zahl der Marktteilnehmer

POLYPOL · *viele*



viele Anbieter — viele Nachfrager

- **Unzählige** Anbieter und Nachfrager, jeder mit geringem Marktanteil
- Kein Anbieter und kein Nachfrager kann den Marktpreis beeinflussen
- **Außerordentlich starker Wettbewerb**
- Beispiele: Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Gebrauchtwagenmarkt

OLIGOPOL · *wenige*



wenige Anbieter — viele Nachfrager

- **Wenige** Anbieter, viele Nachfrager (Angebotsoligopol)
- Einzelne Unternehmen haben einen **hohen Marktanteil**
- **Preiskampf**: einer senkt die Preise, die anderen ziehen nach
- **„Schlafmützenwettbewerb“**: alle lassen die Preise auf hohem Niveau
- Beispiele: Musikstreaming, Mobilfunk, Computer- und Flugzeugindustrie, Pay-TV

MONOPOL · *einer*



ein Anbieter — viele Nachfrager

- **Ein einziger** Anbieter, viele Nachfrager (Angebotsmonopol)
- Entsteht, wenn nur ein Unternehmen das Gut herstellt
- Der Monopolist kann den **Absatzpreis frei bestimmen**
- Beispiele: Teile der Rüstungsindustrie, Pharmakonzern mit Patent auf ein Medikament, Trinkwasserversorgung

Marktformenschema (nach Heinrich von Stackelberg)

Nachfrager → Anbieter ↓	EINER	WENIGE	VIELE
einer	zweiseitiges Monopol	Angebotsmonopol mit oligopolistischer Nachfrage	**Angebotsmonopol**
wenige	Nachfragemonopol mit oligopolistischem Angebot	zweiseitiges Oligopol	**Angebotsoligopol**
viele	Nachfragemonopol	Nachfrageoligopol	**vollständige (polypolistische) Konkurrenz**

- Die Matrix ergibt **9 Marktformen**.
- Da jede Marktform (theoretisch) **vollkommen oder unvollkommen** sein kann, ergeben sich **18 Marktformen**.
- Orange: die drei Grundformen mit vielen Nachfragern.

LESETRICK

Erst die Zeile (Zahl der **Anbieter**), dann die Spalte (Zahl der **Nachfrager**). Beispiel: viele Landwirte verkaufen an eine Zuckerfabrik → Zeile „viele“, Spalte „einer“ → Nachfragemonopol.

ZUSATZWISSEN · DAS VOLLKOMMENE POLYPOL ALS THEORETISCHER GRENZFALL (KT 71/3)

Merkmale: viele Anbieter und Nachfrager **und** alle fünf Voraussetzungen des vollkommenen Marktes erfüllt; es gibt nur **einen Preis**; kein Teilnehmer kann ihn beeinflussen, jeder kann nur seine Menge anpassen („**Mengenanpasser**“).
Warum Grenzfall? In der Realität gibt es fast immer Präferenzen, keine vollständige Markttransparenz, keine sofortige Reaktion und keine völlig gleichen Güter. Am nächsten kommt ihm die **Börse**.

7 Preisbildung bei vollkommener Konkurrenz

S. 321–327 · 6.2.3 Gleichgewichtspreis, Lücken, Verschiebungen

Beispiel: Weizen B-230 an der Warenbörse Stuttgart

Warenbörse: Markt, auf dem vertretbare Waren nach Standardtypen gehandelt werden (z. B. Markenbutter, Emmentaler 45 %, Rohöl).

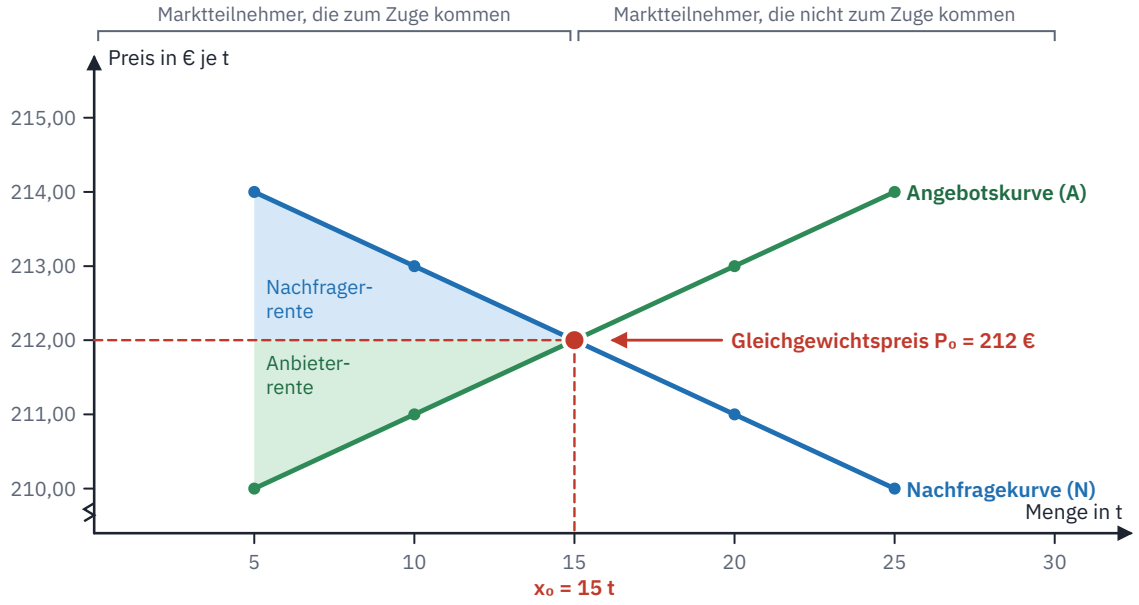
PREIS JE T	NACHFRAGE	ANGEBOT	UMSETZBARE MENGE	SITUATION
210 €	25 t	5 t	5 t	Nachfrageüberschuss 20 t
211 €	20 t	10 t	10 t	Nachfrageüberschuss 10 t
212 €	**15 t**	**15 t**	**15 t**	**Gleichgewicht**
213 €	10 t	20 t	10 t	Angebotsüberschuss 10 t
214 €	5 t	25 t	5 t	Angebotsüberschuss 20 t

Umsetzbare Menge = die kleinere der beiden Mengen (es kann nur gehandelt werden, was beide Seiten wollen).

LESEBEISPIELE

210 €: 25 t nachgefragt, nur 5 t angeboten. Nur wenige Anbieter wollen zu diesem **niedrigen** Preis verkaufen → **Nachfrageüberschuss** 20 t.

214 €: 25 t angeboten, nur 5 t nachgefragt. Nur wenige Nachfrager wollen zu diesem **hohen** Preis kaufen → **Angebotsüberschuss** 20 t.



Lösung zur Weizen-Aufgabe (nachgezeichnet). P_0 = Gleichgewichtspreis, x_0 = Gleichgewichtsmenge.

MARKTTEILNEHMER	PLAN	ERGEBNIS BEIM GLEICHGEWICHTSPREIS 212 €
Nachfrager	wollten nur **weniger** als 212 € zahlen	können **nicht kaufen**, gehen leer aus
Nachfrager	waren bereit, **mehr** als 212 € zu zahlen	geben weniger aus als geplant: **Nachfragerrente (Konsumentenrente)**
Anbieter	fordern **mehr** als 212 €	können **nicht verkaufen**, bleiben auf ihrem Angebot sitzen
Anbieter	hätten auch für **weniger** als 212 € verkauft	erlösen mehr als geplant: **Anbieterrente (Produzentenrente)**

BEISPIEL KONSUMENTEN- UND PRODUZENTENRENTE (HANDLUNGSSITUATION 37, CRÊPES)

Du hättest für einen Crêpe bis zu **4,00 €** gezahlt, der Marktpreis ist **2,50 €**: **Konsumentenrente 1,50 €** je Crêpe.
Max hätte schon für **2,00 €** verkauft, bekommt aber 2,50 €: **Produzentenrente 0,50 €** je Crêpe.

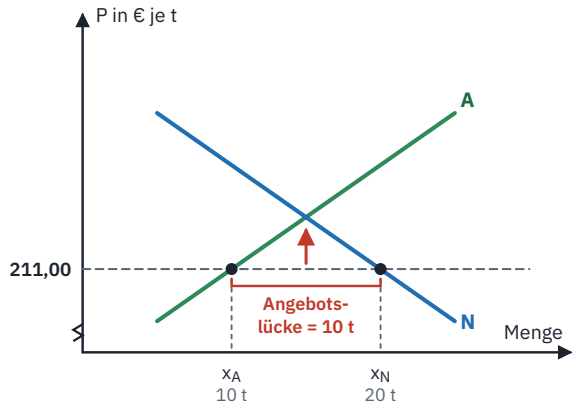
DEFINITION · GLEICHGEWICHTSPREIS

Der **Gleichgewichtspreis** bringt Angebot und Nachfrage zum Ausgleich, er **„räumt den Markt“**. Er gleicht die unterschiedlichen Interessen aus: Anbieter wollen möglichst hohe, Nachfrager möglichst niedrige Preise.

6.2.3.2 Auswirkungen anderer Preise als des Gleichgewichtspreises

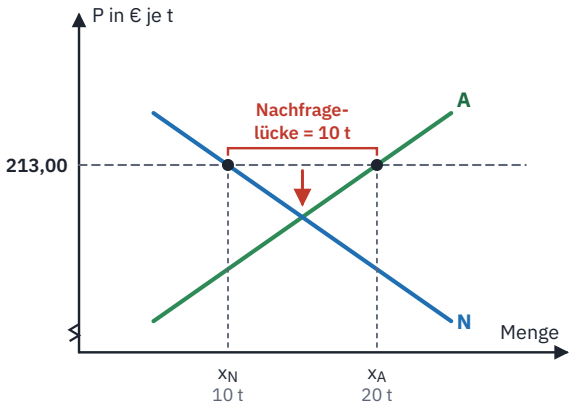
Nur der Gleichgewichtspreis (Einheitspreis) kann den Markt räumen.

Angebotslücke bei 211 €



- Nachfrage 20 t, Angebot nur 10 t: Unterangebot bzw. Übernachfrage
- Der Börsenmakler setzt den Preis **herauf**.

Nachfragelücke bei 213 €



- Angebot 20 t, Nachfrage nur 10 t: Überangebot bzw. Unternachfrage
- Der Börsenmakler setzt den Preis **herab**.

REGEL

Ist bei einem gegebenen Preis das **Angebot kleiner als die Nachfrage** (Angebotslücke), wird der Preis **steigen**.

REGEL

Ist bei einem gegebenen Preis die **Nachfrage kleiner als das Angebot** (Nachfragelücke), wird der Preis **sinken**.

DER AUSGLEICHSMECHANISMUS (KT 72/2 UND 72/4)

Preis zu niedrig → Angebotslücke → Preis steigt → mehr Angebot, weniger Nachfrage → bis zum Gleichgewicht.
Preis zu hoch → Nachfragelücke → Preis sinkt → weniger Angebot, mehr Nachfrage → bis zum Gleichgewicht.
Das passiert **von selbst**, ohne staatliche Lenkung: ein **sich selbst regelndes System**.

GESETZ DER NACHFRAGE

Die Nachfrage **steigt** mit sinkendem Preis und **sinkt** mit steigendem Preis des Gutes (normale, fallende Nachfragekurve).

GESETZ DES ANGEBOTS

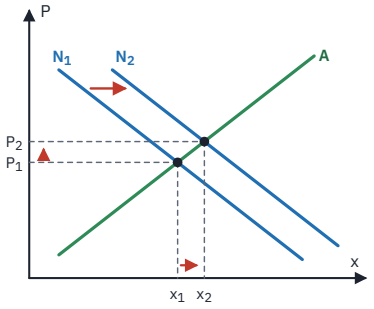
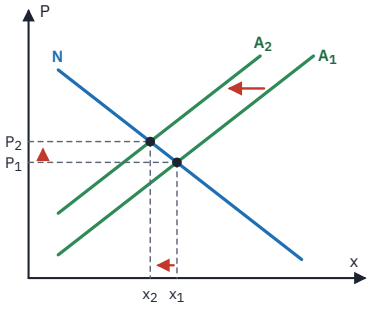
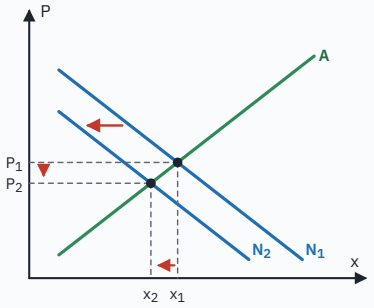
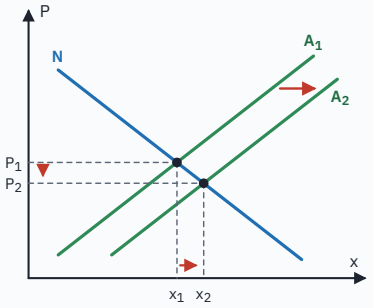
Das Angebot **steigt** mit steigendem Preis und **sinkt** mit sinkendem Preis des Gutes (normale, steigende Angebotskurve).

6.2.3.3 Verschiebung der Nachfrage- und Angebotskurve

Bewegung **auf** der Kurve = nur der Preis des Gutes ändert sich. **Verschiebung** der Kurve = bei **gleichem Preis** wird mehr oder weniger nachgefragt bzw. angeboten.

	NACHFRAGE STEIGT (RECHTSVERSCHIEBUNG)	NACHFRAGE SINKT (LINKSVERSCHIEBUNG)
Ursachen (Buch)	Einkommen gestiegen; Nachfrager erwarten künftige Preissteigerungen	Einkommen gesunken (z. B. Arbeitslosigkeit); Nachfrager erwarten Preissenkungen
Zusatz	weniger sparen, Mode und Trends, mehr Nachfrager, Ersatzgut wird teurer	Angst um die Gesundheit (z. B. Lebensmittelskandal), mehr sparen

	ANGEBOT STEIGT (RECHTSVERSCHIEBUNG)	ANGEBOT SINKT (LINKSVERSCHIEBUNG)
Ursachen (Buch)	Rekordernten bei landwirtschaftlichen Produkten	Missernten
Zusatz	sinkende Kosten (Löhne, Rohstoffe, Kostensteuern), Rationalisierung und höhere Produktivität, neue Anbieter	steigende Kosten (z. B. höhere Löhne, Steuern), Anbieter scheiden aus

AUSWIRKUNG	NACHFRAGEÄNDERUNG	ANGEBOTSÄNDERUNG
Preis-erhöhung	Angebot unverändert, **Nachfrage steigt** (Rechtsverschiebung): mehr Nachfrager wollen die gleiche Menge kaufen → **Preis steigt**, Absatz steigt. 	Nachfrage unverändert, **Angebot sinkt** (Linksverschiebung): mehr Nachfrager wollen ein geringeres Angebot kaufen → **Preis steigt**, Absatz sinkt. 
Preis-senkung	Angebot unverändert, **Nachfrage sinkt** (Linksverschiebung): weniger Nachfrager wollen kaufen, als Anbieter verkaufen → **Preis sinkt**, Absatz sinkt. 	Nachfrage unverändert, **Angebot steigt** (Rechtsverschiebung): mehr Anbieter wollen verkaufen, als Nachfrager kaufen → **Preis sinkt**, Absatz steigt. 

DIE VIER PREISGESETZE (BEI NORMALER NACHFRAGE- UND ANGEBOTSKURVE)

1. Bei gleichbleibendem Angebot führt die **Zunahme der Nachfrage** zu **steigenden Preisen**.
2. Bei gleichbleibendem Angebot führt die **Abnahme der Nachfrage** zu **fallenden Preisen**.
3. Bei gleichbleibender Nachfrage führt die **Zunahme des Angebots** zu **sinkenden Preisen**.
4. Bei gleichbleibender Nachfrage führt die **Abnahme des Angebots** zu **steigenden Preisen**.

ZUSATZWISSEN · ANGEBOT UND NACHFRAGE ÄNDERN SICH GLEICHZEITIG (KT 72/10)

VERÄNDERUNG	MENGE	PREIS
Nachfrage **und** Angebot steigen	**steigt** sicher	unbestimmt: hängt davon ab, welche Verschiebung stärker ist
Nachfrage **und** Angebot sinken	**sinkt** sicher	unbestimmt
Nachfrage steigt, Angebot sinkt	unbestimmt	**steigt** sicher
Nachfrage sinkt, Angebot steigt	unbestimmt	**sinkt** sicher

So ermittelst du den Gleichgewichtspreis

TABELLARISCH, Z. B. AN DER BÖRSE

1. Alle vorkommenden Preise untereinander schreiben.
2. **Nachfrage** je Preis: „billigst“-Aufträge + alle Kaufaufträge, deren Höchstpreis ≥ diesem Preis ist.
3. **Angebot** je Preis: „bestens“-Aufträge + alle Verkaufsaufträge, deren Mindestpreis ≤ diesem Preis ist.
4. **Umsetzbare Menge** = kleinere der beiden Mengen.
5. **Kurs** = Preis mit dem **größten Umsatz**.

billigst / bestens = nicht limitierte Aufträge, sie werden zum Kurs des Tages ausgeführt.

GRAFISCH

1. Achsen: x-Achse **Menge**, y-Achse **Preis**; Maßstab festlegen (z. B. 5 € ≙ 1 cm).
2. Angebots- und Nachfragepunkte eintragen.
3. Punkte zur Angebots- (steigend) und Nachfragekurve (fallend) verbinden.
4. **Schnittpunkt** = Gleichgewicht: P_0 an der y-Achse, x_0 an der x-Achse ablesen.
5. Konsumenten- und Produzentenrente als Dreiecke markieren.

E Exkurs: Kündigung

S. 292 · Die Seite gehört zu Kapitel 5 (Personalwesen). Die Theorie steht nicht im Dokument; sie ist hier ergänzt, damit du die Aufgaben auf S. 292 lösen kannst.

Arten der Kündigung

ordentliche Kündigung	mit Kündigungsfrist § 622 BGB
außerordentliche (fristlose) Kündigung	nur aus **wichtigem Grund**, innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis § 626 BGB
Form	immer **schriftlich** mit Unterschrift; E-Mail, SMS oder mündlich ist unwirksam § 623 BGB
Betriebsrat	muss vor jeder Kündigung **angehört** werden, sonst ist sie unwirksam § 102 BetrVG

Gesetzliche Kündigungsfristen § 622 BGB

SITUATION	FRIST
Probezeit (höchstens 6 Monate)	2 Wochen
Grundfrist (Arbeitnehmer kündigt immer mit dieser Frist)	**4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**
Arbeitgeber kündigt (jeweils zum Ende eines Kalendermonats):	
ab 2 / 5 / 8 Jahren Betriebszugehörigkeit	1 / 2 / 3 Monate
ab 10 / 12 / 15 / 20 Jahren	4 / 5 / 6 / 7 Monate

Allgemeiner Kündigungsschutz: Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

WANN GILT DAS KSCHG?

- Arbeitsverhältnis besteht **länger als 6 Monate** § 1 KSchG
- Betrieb hat in der Regel **mehr als 10 Arbeitnehmer** § 23 KSchG
- Wer die Kündigung für unwirksam hält, muss innerhalb von **3 Wochen** beim Arbeitsgericht klagen § 4 KSchG

SOZIAL UNGERECHTFERTIGT § 1 KSCHG

Eine Kündigung ist **sozial ungerechtfertigt** und damit unwirksam, wenn sie nicht bedingt ist durch Gründe

- in der **Person** (z. B. lange Krankheit ohne Besserung),
- im **Verhalten** (z. B. wiederholte Verstöße; vorher grundsätzlich **Abmahnung** nötig),
- durch **dringende betriebliche Erfordernisse** (Arbeitsplatz fällt weg).

SOZIALAUSWAHL BEI BETRIEBSBEDINGTER KÜNDIGUNG

Unter vergleichbaren Arbeitnehmern muss der **sozial am wenigsten Schutzbedürftige** gehen. Kriterien:

1. Dauer der Betriebszugehörigkeit
2. Lebensalter
3. Unterhaltspflichten (Kinder, Ehepartner)
4. Schwerbehinderung

Leistungsträger dürfen nur ausnahmsweise herausgenommen werden. Unwirksam ist die Kündigung auch, wenn eine **Weiterbeschäftigung** auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist.

BESONDERER KÜNDIGUNGSSCHUTZ

- **Schwangere** und Mütter bis 4 Monate nach der Entbindung: Kündigung verboten § 17 MuSchG
- **Auszubildende** nach der Probezeit: nur fristlos aus wichtigem Grund § 22 BBiG
- Arbeitnehmer in **Elternzeit** § 18 BEEG
- **Schwerbehinderte**: Zustimmung des Integrationsamts nötig § 168 SGB IX
- **Betriebsratsmitglieder** § 15 KSchG

FRISTBERECHNUNG: ARBEITNEHMERIN KÜNDIGT ZUM 30. JUNI

Frist 4 Wochen = 28 Tage. 30. Juni − 28 Tage = **2. Juni**: Spätestens an diesem Tag muss die Kündigung dem Arbeitgeber **zugehen**. Geht sie z. B. am 30. Mai zu, endet die Frist am 27. Juni; der nächste zulässige Termin (15. oder Monatsende) ist der **30. Juni**.

A Fachbegriffe A–Z

Kurzdefinitionen zum Wiederholen · ausführlich in den Kapiteln

Abgaben	Oberbegriff für Steuern, Gebühren und Beiträge
Allgemeinverbindlichkeit	Erklärung durch das BMAS: Tarifvertrag gilt auch für nicht tarifgebundene AN und AG
Angebotslücke	Angebot < Nachfrage bei einem Preis; der Preis steigt
Anbieterrente (Produzentenrente)	Mehrerlös der Anbieter, die auch zu einem niedrigeren Preis verkauft hätten
Arbeitgeberverband	Interessenvertretung der Arbeitgeber; Dachorganisation BDA
Aussperrung	Arbeitgeber hindern Arbeitnehmer gemeinschaftlich am Arbeiten
Beiträge	Abgabe für eine bereitgestellte Leistung, unabhängig von der Nutzung (Krankenkasse)
Besitzsteuern	Steuern auf Einkommen und Vermögen (Personal- und Realsteuern)
Bundeskartellamt	Behörde in Bonn, überwacht Kartellverbot, Missbrauch und Fusionen
Direkte Steuern	Steuerzahler = Steuerträger (Einkommensteuer)
Flächentarifvertrag	Tarifvertrag für mehrere Orte, Bezirke, Länder oder das ganze Bundesgebiet
Finanzpolitik	staatliche Maßnahmen über Einnahmen und Ausgaben zur Beeinflussung der Wirtschaft
Friedenspflicht	kein Arbeitskampf während der Laufzeit des Tarifvertrags
Fusion	Verschmelzung mehrerer Unternehmen zu einem (Trust)
Fusionskontrolle	Prüfung von Zusammenschlüssen; Verbot bei Entstehen/Verstärken der Marktbeherrschung
Gebühren	Abgabe für eine konkrete, in Anspruch genommene Leistung (Führerschein)
Gemeinschaftssteuern	Steuern, die sich Bund, Länder (und Gemeinden) teilen (Umsatz-, Einkommensteuer)
Gewerkschaft	Interessenvertretung der AN: Koalitionsfreiheit, Unabhängigkeit, Kampfbereitschaft
Gleichgewichtspreis	Preis, bei dem Angebot = Nachfrage; „räumt den Markt“
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Grundlage der Wettbewerbspolitik
Indirekte Steuern	über den Preis überwälzt; Steuerzahler ≠ Steuerträger (Umsatzsteuer)
Individualismus	Menschenbild: Freiheit des Einzelnen zuerst; führt zur freien Marktwirtschaft
Kartell	vertraglicher Zusammenschluss, rechtlich selbstständig, wirtschaftlich teilweise gebunden
Markt	Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen
Marktbeherrschung	überragende Marktstellung; vermutet ab 40 % (1 U.), 50 % (≤ 3), ⅔ (≤ 5)
Missbrauchsaufsicht	Verbot, eine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich auszunutzen
Monopol	ein Anbieter, viele Nachfrager; Preis frei bestimmbar
Nachfragelücke	Nachfrage < Angebot bei einem Preis; der Preis sinkt
Nachfragerrente (Konsumentenrente)	Ersparnis der Nachfrager, die mehr gezahlt hätten
Nachwirkung	alter Tarifvertrag gilt nach Ablauf weiter bis zum neuen
Oligopol	wenige Anbieter, viele Nachfrager; Preiskampf oder Schlafmützenwettbewerb
Polypol	viele Anbieter, viele Nachfrager; starker Wettbewerb
Präferenzen	Bevorzugungen: sachlich, zeitlich, räumlich, persönlich
Punktmarkt	Angebot und Nachfrage treffen gleichzeitig an einem Ort zusammen
Schlichtung	Verfahren zur Verhinderung oder Beendigung von Streiks
Soziale Marktwirtschaft	bejaht den freien Markt, ohne die Nachteile der freien Marktwirtschaft hinzunehmen
Sozialpartner	Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände als Tarifpartner
Staatsdefizit	Neuverschuldung eines Haushaltsjahres (Nettoverschuldung)
Staatsverschuldung	Bestand aller öffentlichen Schulden zu einem Zeitpunkt
Steuern	Abgabe ohne Anspruch auf konkrete Gegenleistung
Steuerträger	trägt die Steuerlast endgültig
Steuerzahler (-schuldner)	gesetzlich zur Zahlung verpflichtet
Streik	gemeinsame Arbeitseinstellung mehrerer AN zur Durchsetzung von Forderungen
Tarifautonomie	Recht der Tarifpartner, Arbeitsbedingungen ohne Staat zu vereinbaren
Tarifflucht	Austritt aus dem AG-Verband bzw. Verzicht auf Tarifbindung
Tariföffnungsklausel	erlaubt Betrieben in Not, befristet unter Tarif zu zahlen (Entgeltkorridor)
Tarifvertrag	schriftlicher Kollektivvertrag mit einheitlichen Arbeitsbedingungen für eine Dauer
Trust	Verschmelzung zu einem Großunternehmen; rechtlich und wirtschaftlich unselbstständig
Urabstimmung	Mitgliederabstimmung: ≥ 75 % für Streik, ≥ 25 % für die Annahme
Verbrauchsteuern	Steuern auf den Verbrauch (Bier, Kaffee, Tabak)

Koalitionsfreiheit	Recht, Gewerkschaften/Verbände zu bilden, beizutreten oder fernzubleiben (Art. 9 III GG)
Kollektivismus	Menschenbild: Gemeinschaft über dem Einzelnen; führt zur Zentralverwaltungswirtschaft
Konzern	Unternehmen rechtlich selbstständig, wirtschaftlich unter einheitlicher Leitung (Kapitalbeteiligung)
Lenkungssteuer	Steuer, die ein Verhalten beeinflussen soll (Tabak-, Alkopopsteuer)
Manteltarifvertrag	regelt langfristige Arbeitsbedingungen (Urlaub, Arbeitszeit, Lohngruppen); mehrere Jahre
Verkehrsteuern	Steuern auf Verkehrsvorgänge (Umsatz-, Grunderwerbsteuer)
Vollkommener Markt	alle 5 Voraussetzungen erfüllt; ein einheitlicher Preis
Warnstreik	kurze Arbeitsniederlegung während der Verhandlungen, ohne Urabstimmung
Wettbewerbspolitik	sichert wettbewerbliches Verhalten der Anbieter (GWB)
„Wilder“ Streik	ohne Gewerkschaft und Urabstimmung; illegal
Wirtschaftsordnung	Art und Weise, wie eine Volkswirtschaft Produktion und Verteilung organisiert

L Lösungen zu den Aufgaben aus dem Dokument

Erst selbst lösen, dann vergleichen. Lösungsskizzen in Stichpunkten; in der KA in ganzen Sätzen begründen.

HS 35 Idee und Zielsetzung der SMW S. 293–294

1	**Zentrale Idee:** Freiheit aller Anbieter und Nachfrager schützen und gleichzeitig für sozialen Ausgleich sorgen. **Verankerung:** nicht namentlich im GG; aber Grundrechte als Grundlage: Vertragsfreiheit (Art. 2), Koalitionsfreiheit (Art. 9 III), Berufsfreiheit (Art. 12), Eigentum (Art. 14); sie schließen reine Zentralverwaltungswirtschaft und schrankenlose Marktwirtschaft aus.
2	„So viel Freiheit wie möglich, so viel staatlicher Zwang wie nötig“: Wohlstand durch Wettbewerb und Preismechanismus (freier Markt) **und** soziale Sicherheit, soziale Teilhabe und Chancengerechtigkeit (sozialer Ausgleich).
3	**Sozialer Ausgleich:** Absicherung derer, die wegen Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit kein Markteinkommen erzielen. **Beispiele:** Rente, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, Bürgergeld, Kindergeld, BAföG, Wohngeld, ermäßigte Umsatzsteuer auf Lebensmittel, Kündigungs- und Verbraucherschutz.
4	Laut Buch-Grafik: Arbeit und Soziales = 150,2 von 362 Mrd. € (≈ 41 % des Bundeshaushalts 2020); aktuelle Zahlen recherchieren. **Ideen zum Eindämmen:** Anreize zur Arbeitsaufnahme (Hilfe zur Selbsthilfe), Missbrauch bekämpfen, mehr Eigenvorsorge, Beschäftigung und Wachstum fördern (mehr Beitragszahler), Verwaltung effizienter machen. **Gegenargument:** Kürzungen gefährden den sozialen Ausgleich.

KT 66 Wirtschaftsordnung und SMW S. 298

1	Das **Menschenbild** bestimmt die Rolle des Staates: Individualismus (Freiheit des Einzelnen) → Staat hält sich heraus → freie Marktwirtschaft; Kollektivismus (Gemeinschaft vor dem Einzelnen) → Staat plant und lenkt → Zentralverwaltungswirtschaft.
2.1	Freie MW: Privateigentum an Produktionsmitteln, dezentrale Planung, freie Preisbildung durch Angebot und Nachfrage, Vertrags- und Gewerbefreiheit, freier Wettbewerb, Gewinnstreben, Staat nur als „Nachtwächter“, keine staatliche Sozialpolitik.
2.2	Zwei Grundprinzipien der SMW: **(1) Freiheit des Marktes** mit vom Staat **geschütztem Wettbewerb** (GWB) und **(2) sozialer Ausgleich** (Sozialversicherung, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz). Die freie MW kennt weder Wettbewerbsschutz noch sozialen Ausgleich.
2.3	Zielkonflikte Freiheit ↔ sozialer Ausgleich: hohe Sozialleistungen erfordern hohe Steuern und Abgaben (weniger Leistungsanreiz, höhere Kosten für Unternehmen); Kündigungsschutz schränkt Vertragsfreiheit ein; Mindestlohn begrenzt freie Lohnbildung; Mietpreisregeln begrenzen Eigentumsrechte; Umweltauflagen begrenzen Gewerbefreiheit.
3.1	**Dezentrale Steuerung:** vereinbar und gewollt: folgt aus Vertragsfreiheit (Art. 2), Berufsfreiheit (Art. 12), Eigentum (Art. 14).
3.2	**Chancengleichheit:** vom GG gefordert, Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 3): gleiche Bildungs- und Berufschancen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
3.3	**Recht auf Arbeit:** gibt es nach dem GG **nicht** als einklagbares Recht; Art. 12 garantiert nur die freie Wahl und ist ein Auftrag an den Staat, für genügend Arbeitsplätze zu sorgen.
3.4	**Sozialisierung:** grundsätzlich zulässig: Enteignung zum Wohl der Allgemeinheit gegen Entschädigung (Art. 14 III), Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, Grund und Boden, Naturschätzen (Art. 15). Aber Ausnahme, Privateigentum ist der Regelfall.
4	Freiheit und Verantwortung sind **gekoppelt**: Wer frei handelt, trägt Verantwortung für sich (Eigenvorsorge) und für andere (Solidarität, soziale Bindung des Eigentums). Kein Versorgungsstaat, Hilfe zur Selbsthilfe.
5	Unterschiede freie MW ↔ SMW: Rolle des Staates (Nachtwächter ↔ Regelsetzer und Sozialstaat), Wettbewerb (ungeschützt ↔ GWB), soziale Sicherung (privat ↔ Sozialversicherung), Eigentum (unbeschränkt ↔ sozial gebunden), Arbeitsmarkt (freie Lohnbildung ↔ Tarifautonomie, Arbeitnehmerschutz). Vergleichstabelle in Kapitel 1.

6.X	VEREINBAR?	BEGRÜNDUNG
6.1	**nein**	gleiches Nettoeinkommen für alle = Gleichmacherei; widerspricht Leistungsprinzip und Freiheit; sozialer Ausgleich heißt nicht Einkommensgleichheit
6.2	**ja**	Sozialstaatsprinzip; soziale Absicherung in Notfällen als einklagbarer Rechtsanspruch
6.3	**ja**	Art. 14 III GG erlaubt Enteignung zum Wohl der Allgemeinheit gegen Entschädigung
6.4	**nein**	dauerhafte Steuervergünstigung für ein einzelnes Unternehmen verzerrt den Wettbewerb, verletzt die Gleichbehandlung und verhindert den Strukturwandel
6.5	**ja**	befristete, für alle geltende, marktkonforme Konjunkturpolitik
6.6	**ja**	Wettbewerbspolitik: Fusionskontrolle nach dem GWB
6.7	**nein**	belohnt fahrlässiges Fehlverhalten; widerspricht Eigenverantwortung und Marktprinzip
6.8	**ja**	sozial gestaffelte Förderung der Vermögensbildung = sozialer Ausgleich und Hilfe zur Selbsthilfe
6.9	**nein**	staatlich vorgeschriebene Preise schalten den Preismechanismus aus (Merkmal der Zentralverwaltungswirtschaft); Folge: Knappheit, Schwarzmärkte

6.X	VEREINBAR?	BEGRÜNDUNG
6.10	ja	Hilfe zur Selbsthilfe, sozial abgefederter Strukturwandel

KT 67 Tarifrecht S. 303–304

1	**Manteltarifvertrag** (Rahmentarifvertrag), weil Entgeltfortzahlung eine langfristig gültige Arbeitsbedingung ist.
2	2.1 Tarifvertrag · 2.2 Tarifautonomie · 2.3 Allgemeinverbindlichkeit · 2.5 Manteltarif · 2.6 Lohn- bzw. Gehaltstarif: Definitionen siehe Kapitel 3. 2.4 **Tarifgebundenheit:** AN ist Gewerkschaftsmitglied und AG Mitglied im Arbeitgeberverband (oder Haustarif); dann gilt der TV unmittelbar und zwingend.
3.1	Löhne entstehen in Freiheit durch Verhandlung statt staatlicher Festsetzung; Sozialpartner kennen ihre Branche; kollektives Verhandeln gleicht die Unterlegenheit des einzelnen AN aus (sozialer Ausgleich); verfassungsrechtlich geschützt (Art. 9 III GG).
3.2	**Arbeitsvertrag:** einzelner Arbeitgeber und einzelner Arbeitnehmer. **Tarifvertrag:** Gewerkschaft und Arbeitgeberverband (oder einzelner Arbeitgeber beim Haustarif).
3.3	Der TV gilt dann auch für nicht organisierte AN und AG der Branche: Mindestbedingungen für alle, Schutz vor Lohndumping, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Betriebe.
3.4	z. B. Kündigungsfristen, Urlaubsregelungen, Arbeitszeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Lohn- und Gehaltsgruppen.
4	Beides zulässig: Der TV enthält nur **Mindestbedingungen**; übertarifliche Zahlung ist erlaubt (Günstigkeitsprinzip). Dem Neuling den Tariflohn zu zahlen unterschreitet den Tarif nicht. Die Ungleichbehandlung braucht einen sachlichen Grund, z. B. die Einarbeitungszeit.
5.1	Nein: **Tarifautonomie** (Art. 9 III GG), die Tarifpartner verhandeln ohne staatliche Einmischung.
5.2	Die Tarifpartner kennen ihre Branche und deren Lage am besten; selbst ausgehandelte Ergebnisse werden eher akzeptiert; der Staat wäre sonst für Lohnergebnisse verantwortlich (Politisierung); der Staat ist selbst Arbeitgeber (Interessenkonflikt).
6.1	Unternehmen ist tarifgebunden (Mitglied im Arbeitgeberverband der chemischen Industrie oder Haustarif) **und** AN ist Mitglied der Gewerkschaft (IG BCE); oder der TV ist allgemeinverbindlich; oder der Arbeitsvertrag verweist auf den TV.
6.2	Nein, Anspruch haben nur die tarifgebundenen Mitarbeiter (außer bei Allgemeinverbindlichkeit oder Bezugnahme im Arbeitsvertrag). In der Praxis zahlen tarifgebundene Arbeitgeber meist allen den Tariflohn.
7	Streik und Aussperrung: Definitionen siehe Kapitel 3.
8	Arbeitsniederlegung gegen den Willen der Gewerkschaft und ohne Urabstimmung = **„wilder“ Streik** → rechtswidrig; die Kündigung der drei führenden Streikorganisatoren ist rechtens.

KT 68 Tarifbindung und Tarifflucht S. 305

1	Branchentarif West 59 → 46 %, Ost 42 → 34 %; ohne TV West 34 → 47 %, Ost 47 → 55 %; Firmentarif fast unverändert. Die Tarifbindung nimmt deutlich ab, im Osten ist sie niedriger. Grafik und Auswertung in Kapitel 3.
2.1	**Tarifflucht:** Austritt eines Unternehmens aus dem Arbeitgeberverband bzw. Wechsel in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung, um nicht mehr an Tarifverträge gebunden zu sein.
2.2	Lohnkosten senken (Kostendruck, internationaler Wettbewerb), mehr Flexibilität bei Lohn und Arbeitszeit, Flächentarif passt nicht für kleine Betriebe, Gewerkschaften schwächer, neue Branchen ohne Tariftradition.
3	Weniger Einnahmen der Sozialversicherungen (2,6 Mrd. €) → Finanzierungsprobleme, später niedrigere Renten (Altersarmut); weniger Einkommensteuer (1,6 Mrd. €) → weniger Geld für Infrastruktur und Bildung; entgangene Kaufkraft (3,7 Mrd. €) → weniger Konsum, Umsatz, Wachstum, Arbeitsplätze. Hinweis: Quelle ist der DGB (Interessenvertreter).
4	Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern; öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen (Tariftreue); Anreize für Tarifbindung; flexiblere Tarifverträge mit Öffnungsklauseln; Gewerkschaften attraktiver machen; Mindestlohn als Untergrenze.

HS 36 Wettbewerb vor 400 Jahren S. 306

1	Mülheim war ruinöse Konkurrenz: freies Gewerbe ohne Zunftzwang, jeder durfte arbeiten (ohne Gesellenbrief), moderne Maschinen, günstiger; die Mülheimer nahmen den Kölnern Märkte und Rohstoffe weg. Die Kölner Zunfthandwerker fürchteten um Einkommen und Privilegien und wollten den Wettbewerb mit Gewalt ausschalten.
2	Wettbewerb ist nicht selbstverständlich: Anbieter haben einen Anreiz, ihn auszuschalten (Zünfte, Kartelle). Ohne Wettbewerb kann der Preis nicht steuern; Wettbewerb sorgt für günstige Preise, Qualität, Innovation und schützt Verbraucher und kleine Unternehmen.
3	Recherche: z. B. Zucker-, Bier- und Wurstkartell (Bußgelder 2014). Auf aktuelle Pressemitteilungen des Bundeskartellamts achten.

KT 69 Wettbewerbspolitik S. 309–310

1	Kostenvorteile durch Massenproduktion, Marktmacht, Sicherung von Rohstoffen und Absatz, Finanzierung großer Investitionen, internationale Wettbewerbsfähigkeit, Risikostreuung, bessere Einkaufspreise.

2	**Ziel des GWB:** Wettbewerb sichern (Kartellverbot, Missbrauchsaufsicht, Fusionskontrolle). **Warum Konzentration trotzdem zunahm:** Fusionen unterhalb der Umsatzschwellen, internes Wachstum wird nicht kontrolliert, Ausnahmen und Ministererlaubnis, Globalisierung (große Fusionen prüft die EU), Absprachen schwer nachweisbar.
3.1	**Fusion:** Verschmelzung von zwei oder mehr Unternehmen zu einem Unternehmen (Trust); rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit gehen verloren.
3.2	Verhindert marktbeherrschende Stellungen und damit Machtmissbrauch (überhöhte Preise, schlechtere Qualität, weniger Auswahl); Wettbewerb ist die Grundlage der SMW.
4.1	Absatz sichern (feste Abnehmer, Regalplatz), Kosten senken (Zwischenhandel fällt weg, gemeinsame Logistik), Handelsspanne selbst verdienen, mehr Marktmacht.
4.2	**Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)**, Fusionskontrolle.
5	Unternehmen neigen dazu, Wettbewerb auszuschalten; ohne Wettbewerb funktioniert der Preismechanismus nicht. **Ziele:** wettbewerbliches Verhalten sichern, Verbraucher schützen (faire Preise, Qualität, Auswahl), Innovation und Leistungsanreize fördern, Macht begrenzen, Chancen für kleine und neue Anbieter.
6	Kartell: Definition siehe Kapitel 4.
7	Kartellverbot (mit Ausnahmen), Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen, Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle).

KT 70 Steuern S. 315

STEUER IM GESPRÄCH (1.1)	GEGENSTAND (1.2)	ERHEBUNG (1.3)
Biersteuer	Verbrauchsteuer	indirekt
Einkommensteuer	Besitzsteuer	direkt
Gewerbesteuer	Besitzsteuer (Realsteuer)	direkt
Lohnsteuer	Besitzsteuer	direkt
Kirchensteuer	Besitzsteuer	direkt
Kraftfahrzeugsteuer	Verkehrsteuer	direkt
Mineralölsteuer	Verbrauchsteuer	indirekt
Tabaksteuer	Verbrauchsteuer	indirekt
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)	Verkehrsteuer	indirekt

FALLE

„Sozialversicherungsabgaben“ werden im Gespräch auch genannt: Sie sind **keine Steuern**, sondern Beiträge.

2: STEUER	STEUERSCHULDNER	STEUERTRÄGER
Grunderwerbsteuer	Käufer (und Verkäufer)	Käufer des Grundstücks
Erbschaftsteuer	Erbe	Erbe
Biersteuer	**Brauerei** (Hersteller)	Verbraucher
Körperschaftsteuer	Kapitalgesellschaft (GmbH, AG)	Kapitalgesellschaft
Lotteriesteuer	**Veranstalter** der Lotterie	Spieler

Korrektur zu deinen Einträgen im Buch: Bei der Biersteuer überweist nicht der Laden, sondern die Brauerei; bei der Lotteriesteuer nicht die Annahmestelle, sondern der Lotterieveranstalter.

3	**Staatsverschuldung** = Bestand aller Schulden zu einem Zeitpunkt; **Staatsdefizit** = Neuverschuldung eines Haushaltsjahres. Das Defizit erhöht die Staatsverschuldung.

HS 37 Max und sein Crêpestand S. 316

1	Preis, Qualität und Geschmack, Hunger und Bedürfnis, Taschengeld (Einkommen), Preise der anderen Stände und Ersatzgüter, Vorlieben, Wartezeit und Lage des Standes, Freundlichkeit, Werbung, Wetter.
2	Gesetz der Nachfrage: Preis steigt → ich kaufe weniger oder weiche aus; Preis sinkt → ich kaufe mehr.
3	Lieblingsspeise, kein anderer Stand, genug Geld: Ich kaufe trotzdem (Max ist hier Monopolist, meine Zahlungsbereitschaft ist hoch). Ist es nicht die einzige Lieblingsspeise, weiche ich eher auf ein anderes Gericht (Ersatzgut) aus.
4	Ich vergleiche und kaufe beim günstigsten Stand (bei gleicher Qualität): Konkurrenz.
5	Ohne Konkurrenz kann Max den Preis weitgehend selbst setzen (Grenze: Zahlungsbereitschaft der Kunden). Mit Konkurrenz muss er sich am Marktpreis orientieren, sonst wandern die Kunden ab.
6	Passt Max sich auf 2,50 € an: Er verdient je Crêpe 1,50 € statt 1,00 € (Kosten 1,00 €), also 0,50 € mehr (Produzentenrente). Gewinnschwelle wegen der Standgebühr von 150 €: bei 2,50 € nach 100 Crêpes, bei 2,00 € erst nach 150 Crêpes. Er verliert keine Kunden, weil alle gleich teuer sind. Bliebe er bei 2,00 €, könnte er Kunden gewinnen, riskiert aber einen Preiskampf.
7	Meine Zahlungsbereitschaft liegt bei 4,00 €, der Preis bei 2,50 €: Ich spare 1,50 € je Crêpe, das ist meine **Konsumentenrente**.

KT 71 Marktarten und Marktformen S. 321

1.1	Vollkommen: alle 5 Voraussetzungen erfüllt, ein einheitlicher Preis. Unvollkommen: mindestens eine fehlt, unterschiedliche Preise (Regelfall).

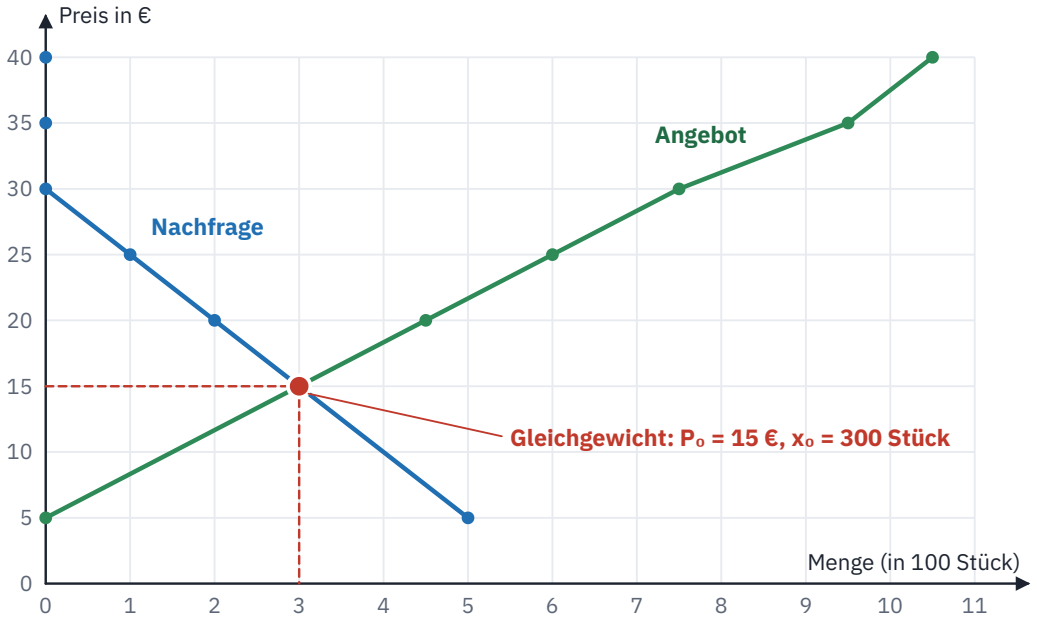
1.2	Polypol: viele Anbieter, kein Preiseinfluss, starker Wettbewerb. Oligopol: wenige Anbieter mit hohem Marktanteil, Preiskampf oder Schlafmützenwettbewerb. Monopol: ein Anbieter, setzt den Preis selbst.
2	Die 5 Voraussetzungen mit Begründung: Tabelle in Kapitel 6.
3	Viele Anbieter und Nachfrager bei vollkommenem Markt: ein Preis, alle sind Mengenanpasser. Theoretischer Grenzfall, weil in der Realität fast immer Präferenzen, fehlende Transparenz oder verzögerte Reaktionen bestehen; annähernd nur an der Börse.

KT 72 Preisbildung S. 325–327

1. Marktformen-Matrix:

Nachfrager → / Anbieter ↓	EINER	WENIGE	VIELE
einer	**Tarifpartner** zweiseitiges Monopol	**Hersteller einer patentierten Spezialmaschine** Angebotsmonopol mit oligopolistischer Nachfrage	**gemeindeeigenes Wasserwerk** Angebotsmonopol
wenige	**Bundeswehr (Staat)** als Käufer bei wenigen Rüstungsfirmen Nachfragemonopol mit oligopolistischem Angebot	**Kohlebergwerke und belieferte Stromerzeuger** zweiseitiges Oligopol	**Automobilmarkt** Angebotsoligopol
viele	**Zuckerrübenfabrik** (kauft bei vielen Landwirten) Nachfragemonopol	**Automobilhersteller und Zulieferbetriebe** Nachfrageoligopol	**Lebensmittelmarkt** vollständige Konkurrenz (Hinweis: im Einzelhandel dominieren heute wenige große Ketten)

2	Angebotslücke → Preis steigt → Angebot steigt, Nachfrage sinkt; Nachfragelücke → Preis sinkt → Angebot sinkt, Nachfrage steigt; so lange, bis Angebot = Nachfrage (Gleichgewichtspreis räumt den Markt).
3	Gleichgewichtspreis **15,00 €**, Menge **300 Stück** (siehe Grafik unten).
4.1	Anbieter wollen hohe Preise (Gewinnmaximierung), Nachfrager niedrige Preise (Nutzenmaximierung).
4.2	Überhänge verändern den Preis automatisch in Richtung Gleichgewicht, ohne dass jemand lenkt: Selbststeuerung des Marktes.



Aufgabe 3 (Vitaminmarkt): Zwischen 5 € und 20 € verlaufen beide Kurven geradlinig: Nachfrage = 6 − 0,2 · P, Angebot = 0,3 · P − 1,5 (in 100 Stück). Gleichsetzen: P = 15 €, Menge = 3 · 100 Stück.

5.1	Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich + Neueinstellungen → Lohnkosten steigen → **Angebot sinkt** (Linksverschiebung) → **Preis steigt**, Menge sinkt.
5.2	Nachfrage nach Kalbfleisch sinkt (Linksverschiebung) → **Preis sinkt**, Menge sinkt.
5.3	Kostensteuern sinken → Kosten sinken → **Angebot steigt** (Rechtsverschiebung) → **Preis sinkt**, Menge steigt.
5.4	Rationalisierung, höhere Produktivität → Stückkosten sinken → **Angebot steigt** → **Preis sinkt**, Menge steigt.

5.5	Verbraucher fürchten Preiserhöhungen und sparen weniger → **Nachfrage steigt** (Rechtsverschiebung) → **Preis steigt**, Menge steigt.

6. Kurs an der Warenbörse

PREIS	NACHFRAGE	ANGEBOT	UMSATZ
80 €	105 t	15 t	15 t
81 €	90 t	25 t	25 t
82 €	85 t	45 t	45 t
83 €	**65 t**	**50 t**	**50 t**
84 €	35 t	75 t	35 t
85 €	10 t	105 t	10 t

Kurs **83,00 €**, weil dort mit **50 t** der größte Umsatz möglich ist. Beispiel 83 €: Nachfrage = 10 (billigst) + 30 + 25 = 65 t; Angebot = 15 (bestens) + 10 + 20 + 5 = 50 t.

7. Pfifferlinge auf dem Wochenmarkt

PREIS JE KG	ANGEBOT	NACHFRAGE	ANGEBOTS-ÜBERHANG	NACHFRAGE-ÜBERHANG
10,00 €	10	50	–	40
11,00 €	20	50	–	30
11,50 €	20	40	–	20
12,00 €	**30**	**30**	**–**	**–**
12,50 €	30	20	10	–
13,00 €	40	10	30	–
14,00 €	50	0	50	–
15,00 €	60	0	60	–

Mengen in kg. Gleichgewichtspreis **12,00 €/kg**, Absatz **30 kg**: Anbieter A, B, C verkaufen, Käufer 1–30 kaufen.

8	Kein vollkommenes Polypol: nur **6 Anbieter** (eher Angebotsoligopol); Käufer haben keine vollständige Marktübersicht; Präferenzen (Stammhändler, Stand nah am Eingang, freundliche Bedienung); Pilze sind in Wirklichkeit nicht völlig gleich (Frische, Größe); kein echter Punktmarkt, Käufer kommen nacheinander.

9.X	LÖSUNG	BEGRÜNDUNG
9.1	**(9)**	wählt nur nach dem Zins (Preis)
9.2	**(2)**	zeitlich: wegen der Lieferzeit
9.3	**(4)**	persönlich: beim Bekannten
9.4	**(9)**	Preisagentur sucht das günstigste Angebot
9.5	**(3)**	räumlich: Wohnort, Fahrtkosten
9.6	**(9)**	gleicher Service, günstigstes Angebot
9.7	**(4)**	persönlich: Sohn arbeitet dort

10 · GLEICHZEITIGE ÄNDERUNGEN

Steigen Angebot **und** Nachfrage, steigt die Menge sicher; der Preis kann steigen, sinken oder gleich bleiben (je nachdem, welche Kurve sich stärker verschiebt). Sinken beide, sinkt die Menge sicher, der Preis ist unbestimmt. Zum Zeichnen: beide Kurven verschieben und die Schnittpunkte vergleichen (Tabelle in Kapitel 7).

S. 292 Kündigung — Theorie im Exkurs

1.2	Haller: verhaltensbedingte Kündigung **ohne vorherige Abmahnung** → sozial ungerechtfertigt, unwirksam (KSchG gilt: 7 Jahre im Betrieb). Richtig wäre zuerst eine Abmahnung.
1.3	Schöllkopf: betriebsbedingte Kündigung grundsätzlich möglich, aber **Sozialauswahl falsch**: Er (53, 4 Kinder, 25 Jahre) ist viel schutzbedürftiger als Munz (29, ledig, 3 Jahre) → unwirksam. (Frist wäre 7 Monate zum Monatsende.)
1.4	Wöhrle: seit 8 Monaten beschäftigt, also KSchG anwendbar (bei mehr als 10 AN); „unsympathisch“ ist kein personen-, verhaltens- oder betriebsbedingter Grund → sozial ungerechtfertigt.
2.1	Azubi Ingo: nach der Probezeit nur fristlos aus wichtigem Grund kündbar → betriebsbedingte Kündigung **nicht möglich**.
2.2	Eva Möhrle: Schwangerschaft → Kündigungsverbot nach Mutterschutzgesetz → **nicht kündbar**.
2.3	Jens Holder: kündbar, Frist **4 Monate zum Monatsende** (10 Jahre).
2.4	Charlotte Groß: kündbar, Frist **4 Wochen zum 15. oder Monatsende** (unter 2 Jahren); sozial am wenigsten schutzbedürftig.
2.5	Kira Hübner: kein besonderer Kündigungsschutz, Frist **1 Monat zum Monatsende** (2 Jahre); in der Sozialauswahl zählen aber ihre Unterhaltspflichten für 2 Kinder. Zwischen Holder (lange Betriebszugehörigkeit) und Hübner (Kinder) ist abzuwägen. In jedem Fall: schriftlich kündigen, Betriebsrat anhören.
3.1	Arbeitnehmerin kündigt: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende** (die längeren Fristen gelten nur für den Arbeitgeber).
3.2	Zugang spätestens am **2. Juni**.
3.3	Letzter Arbeitstag: **30. Juni**.
4	Sozial ungerechtfertigt, wenn kein Grund in der Person, im Verhalten oder durch dringende betriebliche Erfordernisse vorliegt; wenn bei betriebsbedingter Kündigung die Sozialauswahl (Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung) fehlerhaft ist; wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist. Klage innerhalb von 3 Wochen.